

Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 11 chaâbane 1439 – 27 avril 2018

161^{ème} année

N° 34

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Ministère de la Justice

Nomination de chefs de service 1276

Ministère de l'Intérieur

Nomination de directeurs 1276

Ministère des Affaires Etrangères

Nomination d'un gestionnaire en chef de documents et d'archives 1276

Ministère des Finances

Cessation de fonctions de chargés de mission 1277

Fin de maintien en activité dans le secteur public 1277

Ministère de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises

Nomination d'administrateurs au conseil d'administration de la société tunisienne du sucre 1277

Nomination d'un membre au conseil d'établissement du laboratoire central d'analyses et d'essais 1277

Nomination de deux administrateurs au conseil d'administration de la société nationale de cellulose et de papier alfa 1277

Nomination d'un administrateur au conseil d'administration de la société les ciments de Bizerte 1277

Nomination de deux membres au conseil d'établissement de l'agence de promotion de l'industrie et de l'innovation 1278

Nomination d'un membre au conseil d'établissement de l'institut national de normalisation et de la propriété industrielle	1278
Nomination d'un membre au conseil d'établissement du conseil national d'accréditation	1278
Nomination d'un administrateur au conseil d'administration de la société les ciments d'Oum El Kélil	1278
Nomination d'un administrateur au conseil d'administration de la société tunisienne de sidérurgie "El Fouledh"	1278
Ministère du Commerce	
Nomination d'un directeur général	1278
Nomination d'un chef de service	1278
Ministère des Affaires Locales et de l'Environnement	
Nomination d'un chargé de mission	1278
Nomination de secrétaires généraux de communes	1278
Nomination d'un membre au conseil d'établissement de l'agence nationale de gestion des déchets	1279
Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'office national de l'assainissement	1279
Ministère de l'Education	
Nomination d'un chargé de mission	1279
Ministère de l'Energie, des Mines et des Energies Renouvelables	
Arrêté du ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables du 29 mars 2018, portant autorisation de disposer d'une quantité de phosphate issue des travaux dans le permis de recherche de substances minérales du 5 ^{ème} groupe au lieu dit « Zabbeus-Abdallah-Gourguiba-Kef En Nsour » du gouvernorat de Sidi Bouzid	1279
Arrêté du ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables du 27 avril 2018, portant délégation de signature en matière disciplinaire	1280
Arrêté du ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables du 27 avril 2018, portant délégation de signature	1281
Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche	
Décret gouvernemental n° 2018-372 du 20 avril 2018 , portant changement de la vocation d'une parcelle de terre agricole et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Sidi Bouzid	1281
Décret gouvernemental n° 2018-373 du 20 avril 2018 , portant changement de la vocation d'une parcelle de terre agricole et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Ben Arous	1282
Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 27 mars 2018, portant approbation du statut-type du groupement interprofessionnel des dattes	1283
Tableau d'emplois fonctionnels	1292
Nomination d'un directeur	1292
Nomination de sous-directeurs	1292
Nomination de chefs de service	1293
Nomination d'un membre au conseil d'administration de la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux	1293
Nomination de deux membres au conseil d'administration de l'office national de l'huile	1293
Nomination d'un membre au conseil d'administration du centre technique des agrumes	1293
Nomination de deux membres au conseil d'administration de l'agence des ports et des installations de pêche	1294

Ministère de l'Équipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire	
Décret gouvernemental n° 2018-374 du 20 avril 2018 , portant approbation de la révision du plan d'aménagement urbain de la commune de Menzel Bourguiba, gouvernorat de Bizerte	1294
Nomination de chargés de mission.....	1295
Cessation de fonctions d'un chargé de mission	1295
Ministère de la Santé	
Nomination d'un chargé de mission.....	1296
Ministère des Affaires Sociales	
Arrêté des ministres des affaires sociales et des finances du 10 avril 2018, portant approbation du nouveau statut de la mutuelle de l'électricité et du gaz	1296
Ministère des Technologies de la Communication et de l'Économie Numérique	
Décret gouvernemental n° 2018-379 du 16 avril 2018 , portant approbation de l'avenant n° 1 à la convention d'attribution d'une licence d'installation et d'exploitation d'un réseau public de téléphonie numérique mobile	1296
Ministère des Affaires Culturelles	
Décret gouvernemental n° 2018-380 du 23 avril 2018 , portant création du théâtre de l'opéra et fixant ses attributions, son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement.....	1297
Décret gouvernemental n° 2018-381 du 23 avril 2018 , portant création du musée national d'art moderne et contemporain et fixant ses attributions, son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement	1304
Décret gouvernemental n° 2018-382 du 23 avril 2018 , portant création du centre national des arts de la marionnette et fixant ses attributions, son organisation administratif et financier et les modalités de son fonctionnement	1311
Nomination d'un chargé de mission.....	1318
Nomination de membres du conseil d'établissement du théâtre national	1318
Ministère du Transport	
Nomination de directeurs	1319
Nomination de sous-directeurs	1319
Nomination de chefs de service	1319
Ministère des Affaires de la Jeunesse et du Sport	
Nomination de chargés de mission.....	1319
Nomination du chef du cabinet	1320
Cessation de fonctions de chargés de mission	1320
Cessation de fonctions du chef du cabinet.....	1320
Cessation de fonctions d'attaché du cabinet	1320
Ministère des Domaines de l'État et des Affaires Foncières	
Nomination de directeurs généraux	1320

décrets et arrêtés

MINISTERE DE LA JUSTICE

Par arrêté du ministre de la justice du 27 avril 2018.

Madame Hayet Mribai, administrateur conseiller de greffe de juridiction, est chargée des fonctions de chef de service à l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de la réforme du budget de l'Etat au ministère de la justice.

Par arrêté du ministre de la justice du 27 avril 2018.

Monsieur Khaled Sabri, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service de l'acquisition des terrains et de la maintenance des bâtiments à la direction des bâtiments au ministère de la justice.

Par arrêté du ministre de la justice du 27 avril 2018.

Madame Kaouther Ben Romdhane, administrateur conseiller de greffe de juridiction, est chargée des fonctions de chef de service du conseil supérieur de la magistrature et de carrière judiciaire des magistrats à la direction générale des affaires judiciaires au ministère de la justice.

Par arrêté du ministre de la justice du 27 avril 2018.

Madame Amal Mbarek, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de chef de service des affaires administratives et financières à la direction régionale du ministère de la justice à Kairouan.

Par arrêté du ministre de la justice du 27 avril 2018.

Madame Houria Bouguacha, administrateur conseiller de greffe de juridiction, est chargée des fonctions de chef de service à l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de la réforme du budget de l'Etat au ministère de la justice.

Par arrêté du ministre de la justice du 27 avril 2018.

Madame Wafa Miloudi, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de chef de service à l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de la réforme du budget de l'Etat au ministère de la justice.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 29 mars 2018.

Monsieur Salah Rouissi, administrateur en chef de l'intérieur, est chargé des fonctions de chef de division des affaires sociales au gouvernorat de Tozeur avec rang et prérogatives de directeur et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 19 mars 2018.

Monsieur Elfathi Benamara, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de chef de l'unité d'encadrement des investisseurs au gouvernorat de Kébili avec rang et prérogatives de directeur et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Par arrêté du ministre des affaires étrangères du 29 mars 2018.

Monsieur Rachid Rezgui est nommé dans le grade de gestionnaire en chef de documents et d'archives au corps de gestionnaire de documents et d'archives au ministère des affaires étrangères.

MINISTERE DES FINANCES

Par décret gouvernemental n° 2018-364 du 20 avril 2018.

Est mis fin à la nomination de Monsieur Taoufik Zerlli, inspecteur central du travail et de la conciliation, en qualité de chargé de mission au cabinet du ministre des finances, à compter du 1^{er} octobre 2017.

Par décret gouvernemental n° 2018-365 du 20 avril 2018.

Est mis fin à la nomination de Monsieur Zouhaier El Kadhi, économiste en chef, en qualité de chargé de mission au cabinet du ministre des finances, à compter du 17 août 2017.

Par décret gouvernemental n° 2018-366 du 27 avril 2018.

Est mis fin au maintien en activité de Monsieur Raouf Sfar, conseiller des services publics au ministère des finances, à compter du 4 avril 2018.

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

Par arrêté du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises du 26 février 2018.

Madame Sonia Rjiba est nommée administrateur représentant le ministère de l'agriculture, des ressources en eaux et de la pêche au conseil d'administration de la société tunisienne du sucre, et ce, en remplacement de Madame Rabaa Ben Salah.

Par arrêté du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises du 17 avril 2018.

Monsieur Mohamed Bahri Gabsi est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société tunisienne du sucre, et ce, en remplacement de Monsieur Mokhtar Nefzi.

Par arrêté du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises du 3 avril 2018.

Monsieur Noomen Ben Hamouda est nommé administrateur représentant le ministère de l'industrie et des petites et moyennes entreprises au conseil d'administration de la société tunisienne du sucre, et ce, en remplacement de Madame Halima Thraya.

Par arrêté du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises du 3 avril 2018.

Madame Hajer Hasni Tarhouni est nommée membre représentant le ministère de l'industrie et des petites et moyennes entreprises au conseil d'établissement du laboratoire central d'analyses et d'essais, et ce, en remplacement de Madame Mounira Khemiri.

Par arrêté du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises du 26 février 2018.

Monsieur Mohamed Boufalgha est nommé administrateur représentant le ministère de l'agriculture, des ressources en eaux et de la pêche au conseil d'administration de la société nationale de cellulose et de papier alfa, et ce, en remplacement de Monsieur Mohamed Missaoui.

Par arrêté du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises du 3 avril 2018.

Madame Raja Kedidi est nommée administrateur représentant le ministère de l'industrie et des petites et moyennes entreprises au conseil d'administration de la société nationale de cellulose et de papier alfa, et ce, en remplacement de Monsieur Hedi Baklouti.

Par arrêté du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises du 3 avril 2018.

Monsieur Slim Ferchichi est nommé administrateur représentant le ministère de l'industrie et des petites et moyennes entreprises au conseil d'administration de la société les ciments de Bizerte, et ce, en remplacement de Monsieur Ibrahim Chebili.

Par arrêté du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises du 26 février 2018.

Monsieur Mounir Bibi est nommé membre représentant la banque centrale de Tunisie au conseil d'établissement de l'agence de promotion de l'industrie et de l'innovation, et ce, en remplacement de Monsieur Abdelhafidh Ben Tokhyat.

Par arrêté du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises du 26 février 2018.

Madame Saida Mtiti est nommée membre représentant le ministère des finances au conseil d'établissement de l'agence de promotion de l'industrie et de l'innovation, et ce, en remplacement de Monsieur Khalil Chtourou.

Par arrêté du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises du 26 février 2018.

Madame Olfa Souli est nommée membre représentant la Présidence du gouvernement au conseil d'établissement de l'agence de promotion de l'industrie et de l'innovation, et ce, en remplacement de Madame Faiza Limem.

Par arrêté du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises du 26 février 2018.

Madame Fadhila Dridi est nommée membre représentant la Présidence du gouvernement au conseil d'établissement de l'institut national de normalisation et de la propriété industrielle, et ce, en remplacement de Madame Fatma Dhouibi.

Par arrêté du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises du 26 février 2018.

Monsieur Mohamed Bahri Gabssi est nommé membre représentant le ministère du commerce au conseil d'établissement du conseil national d'accréditation, et ce, en remplacement de Monsieur Mohamed Salah Bargaoui.

Par arrêté du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises du 26 février 2018.

Madame Nabihah Mhamdi est nommée administrateur représentant la Présidence du gouvernement au conseil d'administration de la société les ciments d'Oum El Kélil, et ce, en remplacement de Monsieur Taoufik Boufaied.

Par arrêté du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises du 17 avril 2018.

Monsieur Jamel Jarii est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société tunisienne de sidérurgie "El Fouledh", et ce, en remplacement de Monsieur Kamel Oueslati.

MINISTERE DU COMMERCE

Par décret gouvernemental n° 2018-367 du 20 avril 2018.

Monsieur Samir Abid, inspecteur général des services financiers, est nommé chef de l'unité d'encadrement des investisseurs au ministère du commerce.

En application des dispositions de l'article 12 (bis) du décret gouvernemental n° 2018-23 du 12 mars 2018, l'intéressé bénéficie du rang et avantages accordés à un directeur général d'administration centrale.

Par arrêté du ministre du commerce du 13 avril 2018.

Madame Aida Toujani épouse Dellai, inspecteur du contrôle économique, est chargée des fonctions de chef de service du budget à la sous-direction du budget à la direction des affaires administratives et financières à la direction générale des services communs au ministère du commerce.

MINISTERE DES AFFAIRES LOCALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

Par décret gouvernemental n° 2018-368 du 20 avril 2018.

Monsieur Abdel Majid Hammouda est nommé chargé de mission au cabinet de ministre des affaires locales et de l'environnement, à compter du 4 avril 2018.

Par décret gouvernemental n° 2018-369 du 20 avril 2018.

Monsieur Mourad Ben Salem, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire général de cinquième classe à la commune de Hammem Sousse.

Par décret gouvernemental n° 2018-370 du 20 avril 2018.

Monsieur Faycel Ben Moustafa, administrateur en chef, est chargé des fonctions de secrétaire général de cinquième classe à la commune de Mssakène.

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 2 avril 2018.

Monsieur Moez Berraqcha, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire général de quatrième classe à la commune de Bir Mcherga.

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 22 mars 2018.

Madame Samira Abidi est nommé membre représentant le ministère des affaires locales et de l'environnement au conseil d'établissement de l'agence nationale de gestion des déchets en remplacement de Monsieur Ali Saâdani.

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 22 mars 2018.

Monsieur Mohamed Sghair Ben Jeddou est nommé membre représentant le ministère des affaires locales et de l'environnement au conseil d'administration de l'office national de l'assainissement en remplacement de Monsieur Kais Blaza.

MINISTERE DE L'EDUCATION

Par décret gouvernemental n° 2018-371 du 20 avril 2018.

Madame Wala Turki épouse Latrous, ingénieur en chef, est nommé chargé de mission au cabinet du ministre de l'éducation.

MINISTERE DE L'ENERGIE, DES MINES ET DES ENRGIES RENOUVELABLES

Arrêté du ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables du 29 mars 2018, portant autorisation de disposer d'une quantité de phosphate issue des travaux dans le permis de recherche de substances minérales du 5^{ème} groupe au lieu dit « Zabbeus-Abdallah-Gourguiba-Kef En Nsour » du gouvernorat de Sidi Bouzid.

La ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables,

Vu la constitution,

Vu le code minier promulgué par la loi n° 2003-30 du 28 avril 2003 et notamment son article 37,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 29 avril 2013, portant institution du permis de recherche de substances minérales du 5^{ème} groupe au lieu dit « Zabbeus-Abdallah-Gourguiba-Kef En Nsour », du gouvernorat de Sidi Bouzid, en faveur de la compagnie des phosphates de Gafsa,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 14 novembre 2013, portant autorisation de disposer d'une quantité de phosphates issues des travaux dans le permis de recherche de substances minérales du 5^{ème} groupe au lieu dit « Zabbeus-Abdallah-Gourguiba-Kef En Nsour », du gouvernorat de Sidi Bouzid, en faveur de la compagnie des phosphates de Gafsa,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des mines du 25 novembre 2014, portant autorisation de disposer d'une quantité de phosphates issues des travaux dans le permis de recherche de substances minérales du 5^{ème} groupe au lieu dit « Zabbeus-Abdallah-Gourguiba-Kef En Nsour », du gouvernorat de Sidi Bouzid, en faveur de la compagnie des phosphates de Gafsa,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des mines du 26 novembre 2015, portant autorisation de disposer d'une quantité de phosphates issues des travaux dans le permis de recherche de substances minérales du 5^{ème} groupe au lieu dit « Zabbeus-Abdallah-Gourguiba-Kef En Nsour », du gouvernorat de Sidi Bouzid, en faveur de la compagnie des phosphates de Gafsa,

Vu l'arrêté du ministre de l'énergie et des mines du 27 juin 2016, portant premier renouvellement du permis de recherche de substances minérales du 5^{ème} groupe au lieu dit « Zabbeus-Abdallah-Gourguiba-Kef En Nsour », du gouvernorat de Sidi Bouzid, en faveur de la compagnie des phosphates de Gafsa,

Vu l'arrêté de la ministre de l'énergie et des mines et des énergies renouvelables du 13 mars 2017, portant autorisation de disposer d'une quantité de phosphates issues des travaux dans le permis de recherche de substances minérales du 5^{ème} groupe au lieu dit « Zabbeus-Abdallah-Gourguiba-Kef En Nsour », du gouvernorat de Sidi Bouzid, en faveur de la compagnie des phosphates de Gafsa,

Vu la demande, déposée le 21 février 2018 à la direction générale des mines, par laquelle la compagnie des phosphates de Gafsa a sollicité l'autorisation de disposer d'une quantité de 600 milles tonnes de phosphates issues des travaux dans le permis de recherche susvisé, arguant son incapacité de disposer de cette quantité dans les délais cités par l'arrêté susvisé du 13 mars 2017, aux retards du recrutement et aux problèmes fonciers,

Vu le rapport du directeur général des mines.

Arrête :

Article premier - La compagnie des phosphates de Gafsa est autorisée à disposer dans les limites de 600 mille tonnes de phosphates issues des travaux dans le permis de recherche de substances minérales du 5^{ème} groupe au lieu dit "Zabbeus-Abdallah-Gourguiba-Kef En Nsour" dans le gouvernorat de Sidi Bouzid, institué par l'arrêté susvisé du 29 avril 2013.

Le titulaire du permis de recherche doit procéder à l'enlèvement de ladite quantité dans un délai ne dépassant pas le 6 mai 2019.

Art. 2 - Le titulaire du permis de recherche est tenu de communiquer à la direction générale des mines au ministère de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables, immédiatement après la vente, tous les documents précisant le tonnage, le prix et les organismes acheteurs dudit minerai.

Art. 3 - Sont abrogées les dispositions de l'arrêté de la ministre de l'énergie et des mines et des énergies renouvelables du 13 mars 2017.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 mars 2018.

*Le ministre de l'énergie, des mines et
des énergies renouvelables*

Khaled Kaddour

Arrêté du ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables du 27 avril 2018, portant délégation de signature en matière disciplinaire.

Le ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 2015-33 du 17 août 2015, portant fixation des emplois civils supérieurs conformément aux dispositions de l'article 92 de la constitution,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature

Vu le décret gouvernemental n° 2016-294 du 9 mars 2016, portant la création du ministère de l'énergie et des mines fixant ses attributions,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-858 du 15 juin 2016, portant organisation du ministère, de l'énergie et des mines,

Vu le décret gouvernemental n° 2018-183 du 19 février 2018, chargeant Monsieur Mounir Romdhani, en qualité de chargé de mission au cabinet du ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables à compter du 1^{er} janvier 2018,

Vu le décret gouvernemental n° 2018-188 du 19 février 2018, chargeant Monsieur Mounir Romdhani, des fonctions de chef de cabinet du ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables à compter du 1^{er} janvier 2018,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination des membres du gouvernement.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions de l'article n° 51- (nouveau) de la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 qui a modifié et complété la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, et le décret n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Mounir Romdhani, chef de cabinet, est habilité à signer par délégation du ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables, les rapports de traduction devant le conseil de discipline et les arrêtés de sanctions disciplinaires à l'exclusion des arrêtés de révocation.

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 1^{er} janvier 2018 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 avril 2018.

*Le ministre de l'énergie, des mines et
des énergies renouvelables*

Khaled Kaddour

Arrêté du ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables du 27 avril 2018, portant délégation de signature.

Le ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 2015-33 du 17 août 2015, portant fixation des emplois civils supérieurs conformément aux dispositions de l'article 92 de la constitution,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature

Vu le décret gouvernemental n° 2016-294 du 9 mars 2016, portant la création du ministère de l'énergie et des mines fixant ses attributions,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-858 du 15 juin 2016, portant organisation du ministère de l'énergie et des mines,

Vu le décret gouvernemental n° 2018-183 du 19 février 2018, chargeant Monsieur Mounir Romdhani, en qualité de chargé de mission au cabinet du ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables à compter du 1^{er} janvier 2018,

Vu le décret gouvernemental n° 2018-188 du 19 février 2018, chargeant Monsieur Mounir Romdhani, des fonctions de chef de cabinet du ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables à compter du 1^{er} janvier 2018,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination des membres du gouvernement.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions du premier paragraphe (1) de l'article premier du décret n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Mounir Romdhani, chef de cabinet du ministère de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables, est habilité à signer par délégation du ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exclusion des textes à caractère réglementaire.

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 1^{er} janvier 2018 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 avril 2018.

Le ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables

Khaled Kaddour

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
ET DE LA PECHE**

Décret gouvernemental n° 2018-372 du 20 avril 2018, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre agricole et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Sidi Bouzid.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 2016-67 du 15 août 2016,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, promulgué par la loi n° 94122 du 28 novembre 1994, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment la loi n° 2009-29 du 9 juin 2009,

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, portant composition et modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment le décret n° 2014-23 du 7 janvier 2014,

Vu le décret n° 99-2253 du 11 octobre 1999, portant approbation du règlement général d'urbanisme, tel que modifié et complété par le décret n° 2002-2683 du 14 octobre 2002,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à l'étude d'impact sur l'environnement et fixant les catégories d'unités soumises à l'étude d'impact sur l'environnement et les catégories d'unités soumises aux cahiers des charges,

Vu le décret n° 2015-910 du 23 juillet 2015, portant fixation des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Sidi Bouzid,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et du commerce, du ministre des affaires locales et de l'environnement et du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 9 juin 2017, relatif à la création d'un marché de production au centre de légumes et fruits et produits d'élevage,

Vu l'avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de Sidi Bouzid, consigné dans le procès-verbal de sa réunion du 23 janvier 2018,

Vu l'avis du ministre du commerce,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Est changée la vocation de la parcelle de terre agricole classée en zones de sauvegarde, d'une superficie de 20 ha faisant partie du titre foncier n° 279043/10671 Sidi Bouzid et sise dans la région d'Oum El Adham à la délégation de Sidi Bouzid Ouest du gouvernorat de Sidi Bouzid, telle qu'elle est indiquée sur l'extrait du plan de la carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Sidi Bouzid et le plan topographique annexés au présent décret gouvernemental, et ce, pour l'implantation d'un marché de production au centre des légumes et fruits et produits d'élevage.

Sont modifiées en conséquence et conformément aux deux plans susvisés les limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Sidi Bouzid fixées par le décret n° 2015-910 du 23 juillet 2015.

Art. 2 - La parcelle de terre susvisée à l'article premier est soumise au règlement général d'urbanisme approuvé par le décret n° 99-2253 du 11 octobre 1999 susvisé.

Art. 3 - Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, et le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 20 avril 2018.

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Pour Contreseing

*Le ministre de l'agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche*

Samir Attaieb

*Le ministre de l'équipement,
de l'habitat et de*

l'aménagement du territoire

Mohamed Salah Arfaoui

Décret gouvernemental n° 2018-373 du 20 avril 2018, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre agricole et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Ben Arous.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 2016-67 du 15 août 2016,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, promulgué par la loi n° 94122 du 28 novembre 1994, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment la loi n° 2009-29 du 9 juin 2009,

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, portant composition et modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment le décret n° 2014-23 du 7 janvier 2014,

Vu le décret n° 99-2253 du 11 octobre 1999, portant approbation du règlement général d'urbanisme, tel que modifié et complété par le décret n° 2002-2683 du 14 octobre 2002,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à l'étude d'impact sur l'environnement et fixant les catégories d'unités soumises à l'étude d'impact sur l'environnement et les catégories d'unités soumises aux cahiers des charges,

Vu le décret n° 2005-2765 du 11 octobre 2005, portant fixation des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Ben Arous,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de Ben Arous, consigné dans le procès-verbal de sa réunion du 12 octobre 2017,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Est changée la vocation de la parcelle de terre agricole classée en zones de sauvegarde, d'une superficie de 32 ha 99 ares 96ça faisant partie du titre foncier n° 5204/51159 Ben Arous et sise à la délégation du Mornag du gouvernorat de Ben Arous, telle qu'elle est indiquée sur l'extrait du plan de la carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Ben Arous et le plan topographique annexés au présent décret gouvernemental, et ce, pour la création d'une université tuniso-allemande.

Sont modifiées en conséquence et conformément aux deux plans susvisés les limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Ben Arous fixées par le décret n° 2005-2765 du 11 octobre 2005.

Art. 2 - La parcelle de terre susvisée à l'article premier est soumise au règlement général d'urbanisme approuvé par le décret n° 99-2253 du 11 octobre 1999 susvisé.

Art. 3 - Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, et le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du

territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 20 avril 2018.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Pour Contreseing
Le ministre de l'agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche
Samir Attaieb
Le ministre de l'équipement,
de l'habitat et de
l'aménagement du territoire
Mohamed Salah Arfaoui

Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 27 mars 2018, portant approbation du statut-type du groupement interprofessionnel des dattes.

Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 93-84 du 26 juillet, relative aux groupements interprofessionnels dans le secteur agricole et agro-alimentaire, telle que modifiée par la loi n° 2005-16 du 16 février 2005,

Vu le décret n° 94-1165 du 23 mai 1994, portant approbation des statuts-types des groupements interprofessionnels dans le secteur agricole et agro-alimentaire, tel que modifié par le décret n° 2005-2872 du 24 octobre 2005,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement.

Arrête :

Article premier - Est approuvé le statut-type du groupement interprofessionnel des dattes annexé au présent arrêté.

Art. 2 - Le présent arrêté et le statut-type annexé sont publiés au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 mars 2018.

Le ministre de l'agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche
Samir Attaieb

Vu
Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Le statut-type du groupement interprofessionnel des dattes

Chapitre Premier

Disposition Générales

Article premier : Constitution :

1- Le groupement interprofessionnel est constitué entre les personnes physiques et morales ayant la qualité de producteur agricole ou de transformateur ou d'exportateur de produits agricoles ou des produits agro-alimentaires, œuvrant dans le secteur des dattes, le groupement cité est dénommé : " groupement interprofessionnel des dattes ".

2- Le groupement est soumis aux dispositions du code de commerce à l'exception de celles relatives à la faillite et dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions de la loi n° 93-84 du 26 juillet 1993 relative aux groupements interprofessionnels dans le secteur agricole et agro-alimentaire, telle que modifiée par la loi 2005-16 du 16 février 2005, ainsi qu'au présent statut-type.

3- Le terme de " groupement " utilisé dans le présent statut-type, désigne le groupement interprofessionnel des dattes.

ARTICLE 2 : Durée :

La durée du groupement est illimitée.

ARTICLE 3 : Siège social :

Le siège social du groupement est fixé au gouvernorat de Tozeur.

ARTICLE 4 : Missions :

Outre les missions fixées par l'article 7 (nouveau) de la loi n° 93-84 du 26 juillet 1993, relative aux groupements interprofessionnels dans le secteur agricole et agro-alimentaire, telle que modifiée par la loi n° 2005-16 du 16 février 2005, le groupement assure les missions spécifiques ci-après :

1. Au niveau de la production, de la mise au marché et des bases de données :
 - Œuvrer à l'application de la stratégie nationale de développement du secteur dattier en coordination avec les parties intervenantes dans le secteur.
 - Promouvoir la filière des dattes au niveau de la production, de la qualité, de la commercialisation et de l'export.
 - Organiser la saison de cueillette et de commercialisation des dattes.
 - Constituer un stock annuel de régulation pour ajuster les prix.
 - Fixer des programmes de promotion et d'information à travers la participation aux foires nationales et internationales pour faire connaître le produit et stimuler le consommateur tunisien à consommer davantage les dattes tunisiennes.
 - Organiser la saison d'exportation et détecter toutes les opérations contrevenantes aux conditions et leur traiter afin de les éviter.
 - Instituer l'usage des contrats de production entre les producteurs et les exportateurs et veiller à leur exécution.
 - Recueillir toutes les informations techniques et économiques et toutes les statistiques relatives au secteur dattier et les mettre à la disposition des intervenants dans le secteur.
2. Au niveau de l'amélioration de la qualité :
 - Activer et développer un système de traçabilité pour les divers cycles de production.
 - Développer des méthodes de conditionnement, emballage et paquetage.
 - Fournir les intrants nécessaires en vue de conserver la qualité des dattes.

3. Au niveau de la mise à niveau, la formation et l'organisation :
- Inciter les producteurs à s'organiser sous la forme d'organismes professionnels au sein de sociétés mutuelles de services agricoles ou de groupements de développement agricole.
 - Organiser les cycles de rassemblement à travers l'attribution de cartes professionnelles.
 - Participer au développement du réseau de la formation et de l'encadrement spécifique des professionnels exerçant dans le secteur.
 - Fournir l'encadrement nécessaire dans les stations de conditionnement et de transformation et inciter les professionnels à développer les méthodes de stockage et de conditionnement des dattes.

Et d'une manière générale exécuter toutes les missions pouvant lui être assignées par l'État en vue de garantir la pérennité du secteur et d'améliorer la rentabilité économique.

Toute intervention du groupement visant la régulation du marché nécessite la coordination préalable avec le ministère du commerce afin de garantir la réussite de l'intervention et d'assurer un approvisionnement du marché.

Les missions ci-dessus indiquées ne peuvent être modifiées qu'en vertu d'une décision du conseil d'administration après approbation du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche.

CHAPITRE II

Adhérents

ARTICLE 5 : Adhésion :

1/ Adhérent au groupement les personnes physiques et morales ayant la qualité de producteurs, de transformateurs ou d'exportateurs des dattes.

2/ Il est tenu au siège du groupement un registre des adhésions sur lequel les personnes adhérentes sont inscrites par ordre chronologique d'adhésion et numéro d'inscription.

ARTICLE 6 : Obligations des membres :

1/ L'adhésion au groupement entraîne pour l'adhérent les obligations suivantes :

- a- œuvrer à la réalisation des missions du groupement et s'en obliger,
- b- respecter les décisions prises par le conseil d'administration,
- c- sauvegarder les biens et les intérêts du groupement,
- d- fournir à l'administration du groupement tous renseignements et informations exigés par l'intérêt du secteur et nécessités par les missions du groupement,
- e- respecter les mesures et les normes fixées par le groupement en collaboration avec les organismes concernés et d'une manière générale, la réalisation des missions du groupement.

2/ En cas de non respect des obligations sus-indiquées, le conseil d'administration prend les mesures qu'il juge adéquates et ce sur proposition de son président.

ARTICLE 7 : Droits des membres :

Tout adhérent a le droit de :

- a/ participer à l'administration du groupement selon les modalités définies par les présents statut-type.
- b/ bénéficier des services du groupement et de tous avantages que peut procurer le groupement à ses membres dans le cadre des missions prévues à l'article 4 du présent statut-type.
- c/ présenter toutes propositions et suggestions relatives à l'activité du groupement.

Organisation Administrative

ARTICLE 8 : Le conseil d'administration :

Le groupement est administré par un conseil d'administration dont le tiers des membres représente l'administration et le reste représente la profession.

A ce titre, le dit conseil comprend :

1- un représentant du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche.

2- un représentant du ministre du commerce.

3- un représentant du ministre des finances.

4- un représentant du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises.

5-

6-

7-

8-

9-

10-

11-

12-

Les membres du conseil d'administration sont désignés pour une période de 3 ans par arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques et de la pêche sur proposition des parties concernées.

ARTICLE 9 : Le président du conseil :

Le conseil d'administration élit parmi ses membres représentant la profession et par alternance entre les membres représentant la profession agricole et les membres représentant la profession industrielle et commerciale, un président et un vice président. La profession parmi les membres de laquelle sera élu le président du premier conseil est désignée par tirage au sort en cas où les représentants des deux professions n'arrivent pas à un accord à cet égard.

Le président propose l'ordre du jour du conseil, le convoque, préside ses réunions et veille à leur bon déroulement.

Il est chargé de veiller à la bonne marche du groupement interprofessionnel, à la défense de ses intérêts moraux et matériels et à la réalisation des options arrêtés par le conseil.

Le conseil délègue à son président tous les pouvoirs nécessaires à la gestion du groupement et à l'exécution des décisions du conseil.

Le président du conseil d'administration représente, par délégation du conseil, le groupement en justice tant en demandeur qu'en défendeur.

En cas d'empêchement du président du conseil d'administration, celui-ci peut déléguer ses attributions au vice président ou à un membre du conseil d'administration et ce en cas d'empêchement du vice président. Cette délégation renouvelable est toujours donnée pour une durée limitée.

ARTICLE 10 : Directeur Général :

1/Le conseil d'administration désigne, après accord du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques et de la pêche et pour une durée de trois ans renouvelable dans les mêmes conditions, un directeur général pour assurer le fonctionnement du centre.

2/ Le directeur général est responsable à l'égard du président du conseil d'administration de la gestion administrative, financière et technique du centre. A cet effet, tous pouvoirs nécessaires doivent lui être délégués pour lui permettre d'assurer ses fonctions dans des conditions normales.

A cet effet :

- Il veille à la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration.
- Il a autorité sur tout le personnel qu'il administre, affecte ou révoque, recrute et nomme à tous les emplois conformément au statut-type du personnel du groupement.
- Il peut déléguer sous sa responsabilité sa signature aux agents placés sous son autorité.

3/ La rémunération du directeur général est déterminée par le conseil d'administration dans le cadre du statut-type du personnel du groupement.

En aucun cas, il ne peut être alloué au directeur général un pourcentage sur le montant des opérations réalisées par le groupement.

4/ Le directeur général doit :

- être de nationalité tunisienne.
- ne pas faire l'objet d'une interdiction ni être déchu du droit de gérer ou d'administrer une société.

5/ Le directeur général ne doit ni exercer une activité incompatible avec ses fonctions ni participer directement ou indirectement, d'une façon habituelle ou occasionnelle à une activité concurrente à celle du groupement.

ARTICLE 11 : Responsabilité des administrateurs :

1/ Conformément aux règles de droit commun, les administrateurs sont responsables individuellement ou solidairement, suivant les cas, envers le groupement ou l'administration concernée ou envers les tiers, des fautes qu'ils auraient commises dans leur gestion.

2/ Toute convention entre le groupement et l'un de ses administrateurs soit directement, soit indirectement, soit par personne interposée, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration et ce conformément à l'article 200 du code des sociétés commerciales.

Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables ni aux opérations résultant normalement des engagements régulièrement contractés en application de l'article 7 du présent statut-type, ni aux opérations normalement effectuées par le groupement en dehors de toute convention particulière.

3/ Les dispositions du paragraphe 2 susvisé sont applicables en cas de convention entre le groupement et un autre organisme dont l'un des administrateurs est propriétaire, associé en nom, gérant, administrateur ou directeur. L'administrateur qui se trouve dans l'un de ces cas doit en faire la déclaration au conseil.

4/ Il est interdit aux administrateurs de contracter des emprunts auprès du groupement sous quelque forme que ce soit, de se faire consentir par lui un découvert en compte courant ainsi que de se faire cautionner ou avaliser par lui leurs engagements envers les tiers. Toutefois, cette interdiction ne s'étend pas aux emprunts, découverts, cautions ou avals susceptibles d'être consentis à l'occasion des opérations résultant normalement des engagements régulièrement contractés par les intéressés en application de l'article 7 du présent statut-type.

ARTICLE 12 : Réunions du Conseil :

1/ Le conseil d'administration se réunit au siège social du groupement ou dans tout autre lieu aussi souvent que l'intérêt du centre l'exige et au moins une fois tous les trois mois, sur la convocation du président ou, en cas d'empêchement, sur celle de son remplaçant, et à chaque fois que le tiers de ses membres ou l'administration le demande.

2/ Le président du conseil d'administration établit l'ordre du jour du conseil et le communique au ministre des finances, ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises, ministre du commerce, ministre de l'agriculture, des ressources hydraulique et de la pêche, ministre du tourisme et de l'artisanat, et aux membres du conseil, 10 jours au moins avant la date de la réunion . Cet ordre du jour doit être accompagné, le cas échéant, des documents à examiner lors de la réunion du conseil d'administration.

La convocation aux réunions du conseil d'administration est effectuée soit par lettre recommandée avec accusé de réception ou par la remise de la convocation directement à l'intéressé contre reçu.

3/ Le conseil d'administration doit pour délibérer valablement, réunir au moins la majorité de ses membres.

Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix de ses membres présents ou représentés.

Tout membre du conseil d'administration ne peut être représenté que par un autre membre du conseil et par délégation écrite.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

ARTICLE 13 : Des délibérations du conseil :

1/ Les délibérations du conseil sont consignées dans des procès-verbaux portés sur un registre spécial coté et paraphé par le président. Les procès-verbaux sont signés par le président ou à défaut par son remplaçant et le secrétaire de la séance et par un administrateur qui y a pris part en cas d'empêchement du secrétaire de la séance dans les 10 jours suivant la réunion du conseil . Etablis à l'échéance ci-dessus indiquée, des copies des procès-verbaux doivent être transmises aux membres de conseil d'administration et au ministre des finances, ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises, ministre du commerce, ministre de l'agriculture, des ressources hydraulique et de la pêche, ministre du tourisme et de l'artisanat, dans un délai ne dépassant pas 15 jours.

Le ministre de tutelle dispose d'un délai d'un mois pour formuler éventuellement les réserves qu'il juge nécessaires. Le conseil d'administration sera informé lors de sa prochaine réunion de la teneur de ces réserves, pour prendre les mesures qui s'imposent.

2/ Les copies ou extraits des délibérations à produire en justice ou auprès des tiers sont certifiées par le président du conseil d'administration ou son remplaçant ou par deux administrateurs en fonction.

ARTICLE 14 : Pouvoirs du conseil d'administration :

Le conseil d'administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom du groupement, autoriser ou accomplir tous les actes et opérations nécessaires à l'accomplissement de ses missions générales prévues à l'article 7 de la loi susvisée n° 93-84 du 26 juillet 1993 et de ses missions spécifiques fixées par l'article 4 du présent statut-type.

A cet effet, le conseil a notamment pour attributions de :

- approuver le programme d'activité du groupement.
- examiner le compte rendu annuel des activités du groupement.
- approuver le budget prévisionnel de fonctionnement et d'investissement ainsi que ses schémas de financement.

- approuver le bilan et les comptes de gestion et de résultat.
- approuver l'organisation des services du groupement interprofessionnel, le statut du personnel et son régime de rémunération.
- approuver les contrat-programmes, les marchés et les conventions passés par le groupement.
- approuver le programme d'activité
- soumettre à l'approbation du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques tout programme de transfert de progrès technique et de vulgarisation susceptible de promouvoir et d'orienter la production du secteur et d'améliorer la qualité des produits .
- étude du rapport annuel d'activité du groupement.
- se prononcer sur toutes opérations d'acquisition ou aliénation d'immeubles.
- autoriser la perception des sommes dûes au groupement et régler celles qu'il doit.
- accepter tous dons et legs.
- faire ouvrir tous comptes courants ou comptes de dépôt bancaires ou postaux pour loger les disponibilités de fonds du groupement.
- fixer l'emploi des disponibilités.
- élire domicile pour le groupement.
- proposer toutes les questions relatives à la modification du statut-type du groupement.
- proposer la dissolution du groupement.

ARTICLE 15 : Gratuité des fonctions d'administrateur :

Les fonctions des membres du conseil d'administration sont exercées gratuitement. Toutefois, il peut être procédé au remboursement au profit des dits membres ou à leurs mandataires, le cas échéant et sur leur demande, des frais nécessités par l'exercice de leurs fonctions.

ARTICLE 16 : Délégation des pouvoirs du conseil d'administration :

Le conseil d'administration peut conférer des délégations de pouvoir à un ou plusieurs de ses membres.

Il peut également, pour une ou plusieurs missions déterminées rentrant dans le cadre de ses attributions, conférer des mandats spéciaux à des membres non administrateurs ou à des tiers.

CHAPITRE IV

Dispositions Financières

ARTICLE 17 : Budget du centre :

Le groupement dispose d'un budget propre qu'il arrête annuellement.

Le directeur général établit au plus tard le 31 août de chaque année pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l'année qui suit un budget prévisionnel de fonctionnement et d'investissement ainsi que ses schémas de financement et le soumet au conseil d'administration pour délibération.

Le budget prévisionnel du groupement est soumis, avant le premier octobre de chaque année, à l'approbation du ministre des finances et du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche.

ARTICLE 18 : Gestion comptable :

La comptabilité du groupement est tenue conformément aux règles de la comptabilité commerciale.

Le bilan et les comptes de gestion et de résultat sont arrêtés par le conseil d'administration au plus tard quatre mois après la clôture de l'exercice.

ARTICLE 19 : Structure du budget du groupement:

Le budget du groupement comprend :

1/ en recettes :

- Le produit de la taxe fiscale prévue à l'article 12 de la loi susvisée n° 93-84 du 26 juillet 1993.
- Les revenus de ses activités,
- Les dons et legs,
- Les contributions de toute nature que le groupement pourrait percevoir de ses adhérents.
- Les excédents disponibles des exercices antérieurs.
- Toutes autres ressources qui peuvent lui être affectées en vertu des lois et règlements en vigueur,

2/ en dépenses :

- Les frais de fonctionnement du groupement,
- Les dépenses d'investissement du groupement,
- Les dépenses d'intervention du groupement au titre de la réalisation de ses missions.

CHAPITRE V

Contrôle et Tutelle

ARTICLE 20 : Le groupement est soumis à la tutelle du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et au contrôle du ministre des finances qui communiquent leurs observations et recommandations éventuelles au président du conseil d'administration du centre.

A cet effet, le président du conseil est tenu :

- d'adresser obligatoirement de la ministre des finances et au ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, le budget prévisionnel de fonctionnement et d'investissement et ses schémas de financement, copies des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration, le bilan et les comptes de gestion et de résultat accompagnés des documents qui leur sont annexés, un état de la situation financière du groupement arrêté à la fin de chaque mois, le rapport de certification légale des comptes ainsi que la lettre de direction.
- Arrêtés à leurs échéances ci-dessus indiqués, ces documents doivent être transmis dans un délai ne dépassant pas 15 jours.
- de produire, à toute demande du ministre des finances et du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, la comptabilité du groupement appuyée par les documents justificatifs nécessaires prouvant que le centre fonctionne conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur et des présents statuts.

Les comptes du groupement interprofessionnel sont soumis à une révision effectuée par un membre des experts comptables de Tunisie selon les conditions et les modalités fixées par le décret n° 87-529 du 1^{er} avril 1987, fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'Etat.

ARTICLE 21 : Au cas où le contrôle institué par l'article 20 du présent statut-type fait apparaître soit une violation des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires, soit l'inaptitude des administrateurs, soit encore la méconnaissance des intérêts du groupement, le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, peut prononcer par arrêté, la dissolution du conseil d'administration et la nomination d'une commission administrative provisoire en attendant la désignation d'un nouveau conseil d'administration dans un délai n'excédant pas six mois.

Si malgré ces mesures, il s'avère que le nouveau conseil d'administration n'est pas capable d'améliorer la situation du groupement, le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche peut procéder à la désignation d'une commission provisoire de gestion dont le mandat n'est pas limité dans le temps. La dite commission sera chargée de gérer le groupement interprofessionnel et de préparer les cadres professionnels capables d'assurer sa bonne gestion. Le mandat de la commission provisoire prendra fin dès que la situation du groupement se rétablit.

Si ces mesures s'avèrent inefficaces, le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche peut décider la dissolution du groupement.

Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche peut, également, prononcer la dissolution du groupement sur proposition du conseil d'administration ou d'office en cas de violation grave des dispositions de la loi n° 93-84 du 26 juillet 1993 et du présent statut-type.

Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche peut en outre prononcer la dissolution d'office du groupement si l'intérêt du secteur l'exige.

CHAPITRE VI

Dispositions Diverses

ARTICLE 22 : règlement des contestations :

Toutes contestations qui pourraient s'élever en raison des affaires du groupement sont, préalablement à tout recours en justice, soumises à l'examen du conseil d'administration qui œuvre à leur règlement à l'amiable.

ARTICLE 23 : Opérations de tiers non adhérents :

Le groupement peut admettre des tiers non adhérents à bénéficier de ses services selon des conditions préalablement déterminées par le conseil.

Il ne peut, en aucun cas, leur accorder les mêmes avantages que ceux qu'il réserve à ses adhérents.

Par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 23 mars 2018.

Les cadres dont les noms suivent, sont chargés des emplois fonctionnels à l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet d'adaptation au changement climatique des zones vulnérables dans les gouvernorats de Bizerte, le Kef, Siliana, Kairouan et Sidi Bouzid, et ce, conformément aux indications du tableau suivant :

Nom et prénom	Grade	Emploi fonctionnel	Avantages
Mohamed Chamseddine Harrabi	Ingénieur en chef	Chef de l'unité	Directeur d'administration centrale
Nadia Arfaoui épouse Tlili	Ingénieur principal	Chef de service chargée de l'animation, de la communication et des échanges	Chef de service d'administration centrale
Sana Laouini épouse Jabloun	Ingénieur principal	Chef de service chargée du suivi-évaluation et de la capitalisation	
Habiba Cherif	Administrateur	Chef de service chargée des affaires administratives et financières	

Par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 3 avril 2018.

Monsieur Ahmed Salem, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de chef de division de l'agriculture biologique au commissariat régional au développement agricole de Mahdia.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 28 mars 2018.

Monsieur Mongi Ben Hadj Mohamed, ingénieur principal, est chargé des fonctions de directeur de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de développement agro-pastoral et de promotion des initiatives locales du Sud-Est du gouvernorat de Kébili (phase II).

En application des dispositions de l'article 5 du décret gouvernemental n° 2016-1149 du 26 août 2016, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 2 avril 2018.

Mademoiselle Sonia Nasraoui, ingénieur principal, est chargée des fonctions de chef d'arrondissement de la pêche et de l'aquaculture au commissariat régional au développement agricole de Nabeul.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 28 mars 2018.

Monsieur Issam Boughanmi, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement des ressources en eaux au commissariat régional au développement agricole de Béja.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 28 mars 2018.

Monsieur Mohamed Slimi, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement des périmètres irrigués au commissariat régional au développement agricole de Kébili.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 28 mars 2018.

Monsieur Issam Akrimi, analyste central, est chargé des fonctions de chef de service des affaires administratives et financières à l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de développement agricole intégré au gouvernorat de Sfax.

Par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 23 mars 2018.

Madame Salwa Souibgui épouse Sghaier, administrateur, est nommée en qualité de chef de service chargée des affaires administratives et financières à l'unité de gestion par objectifs pour l'achèvement de la réalisation du projet de l'interconnexion des deux barrages d'El Houareb et de Sidi Sâad pour le développement de l'irrigation dans le gouvernorat de Kairouan.

Par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 2 avril 2018.

Madame Amel Chouaib épouse Mallek, administrateur, est chargée des fonctions de chef de service à l'arrondissement financier au commissariat régional au développement agricole de Sfax.

Par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 23 mars 2018.

Madame Lamia Romdhani épouse Bargaoui, technicien en chef, est chargée des fonctions de chef de service à l'arrondissement du guichet unique pour l'orientation et la facilitation de la commercialisation et l'exploitation des produits biologiques au commissariat régional au développement agricole de Ben Arous.

Par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 23 mars 2018.

Madame Njoud Ranen épouse Liwan, administrateur, est chargée des fonctions de chef de service à l'arrondissement financier au commissariat régional au développement agricole de Kairouan.

Par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 15 mars 2018.

Monsieur Fethi Sahlaoui est nommé membre représentant du ministère de l'industrie et des petites et moyennes entreprises au conseil d'administration de la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux en remplacement de Monsieur Fethi Bennour, et ce, à compter du 13 octobre 2017.

Par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 15 mars 2018.

Monsieur Issam Krid est nommé membre représentant du ministère de l'industrie et des petites et moyennes entreprises au conseil d'administration de l'office national de l'huile en remplacement de Monsieur Nouredine Agrebi, et ce, à compter du 13 octobre 2017.

Par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 15 mars 2018.

Monsieur Sahbi Bouchereb est nommé membre représentant du ministère des finances au conseil d'administration de l'office national de l'huile en remplacement de Monsieur Romdhane Bouhouch, et ce, à compter du 29 janvier 2018.

Par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 15 mars 2018.

Monsieur Lotfi Ben Mahmoud est nommé membre représentant du ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche au conseil d'administration du centre technique des agrumes en remplacement du Monsieur Mohamed Habib Khalfaoui, et ce, à compter du 7 février 2018.

Par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 15 mars 2018.

Monsieur Amir Ksontini est nommé membre représentant du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire au conseil d'administration de l'agence des ports et des installations de pêche en remplacement de Monsieur Amor Sidani, et ce, à compter du 18 janvier 2018.

Par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 15 mars 2018.

Monsieur Hatem Essoussi est nommé membre représentant du ministère de la défense nationale au conseil d'administration de l'agence des ports et des installations de pêche en remplacement de Monsieur Mohamed Ben Jemaâ, et ce, à partir du 12 février 2018.

**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DE L'HABITAT ET DE
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE**

Décret gouvernemental n° 2018-374 du 20 avril 2018, portant approbation de la révision du plan d'aménagement urbain de la commune de Menzel Bourguiba, gouvernorat de Bizerte.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 2008-57 du 4 août 2008,

Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret-loi n° 2011-115 du 2 novembre 2011, relatif à la liberté de la presse, de l'imprimerie et de l'édition,

Vu le code forestier promulgué par la loi n° 66-60 du 4 juillet 1966, tel qu'il a été refondu par la loi n° 88-20 du 13 avril 1988, et les textes subséquents qui l'ont modifié et complété et notamment la loi n° 2009-59 du 20 juillet 2009, portant simplification des procédures administratives dans le secteur de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code des eaux promulgué par la loi n° 75-16 du 31 mars 1975, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2004-24 du 15 mars 2004, modifiant et complétant la loi n° 99-43 relative aux groupements de développement dans le secteur de l'agriculture et de la pêche,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2016-67 du 15 août 2016,

Vu la loi n° 86-17 du 7 mars 1986, portant refonte de la législation relative au domaine public routier de l'Etat,

Vu le code du patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels promulgué par la loi n° 94-35 du 24 février 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2001-118 du 6 décembre 2001 et le décret-loi n° 2011-43 du 25 mai 2011,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2009-29 du 9 juin 2009,

Vu le code de communication promulgué par la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2013-10 du 12 avril 2013,

Vu la loi n° 2005-90 du 3 octobre 2005, relative aux parcs urbains,

Vu le code de la sécurité et de la prévention des risques d'incendie, d'explosion et de panique dans les bâtiments promulgué par la loi n° 2009-11 du 2 mars 2009,

Vu la loi n° 2009-12 du 2 mars 2009, relative à la publicité dans le domaine public routier appartenant aux collectivités locales et dans les propriétés immobilières y attenantes appartenant aux personnes, telle que modifiée par les textes subséquents et notamment par le décret-loi n° 2011-84 du 5 septembre 2011,

Vu le décret du 11 mars 1905, portant création de la commune de Menzel Bourguiba,

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement, tel que complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment par le décret n° 2008-121 du 16 janvier 2008,

Vu le décret n° 91-625 du 2 mai 1991, portant approbation du plan d'aménagement urbain de la commune de Menzel Bourguiba, révisé par l'arrêté du gouverneur de Bizerte du 21 novembre 2001,

Vu le décret n° 94-1935 du 19 septembre 1994, portant approbation du cahier des charges relatif à l'aménagement et à la maintenance des zones et des bâtiments industriels,

Vu le décret n° 2000-1984 du 12 septembre 2000, portant modification des limites territoriales séparant les communes de Menzel Bourguiba et Tinja du gouvernorat de Bizerte,

Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à l'étude d'impact sur l'environnement et fixant les catégories d'unités soumises à l'étude d'impact sur l'environnement et les catégories d'unités soumises aux cahiers des charges.

Vu le décret n° 2006-1467 du 30 mai 2006, fixant les normes techniques d'accessibilité facilitant le déplacement des personnes handicapées à l'intérieur des bâtiments publics, des espaces, des équipements collectifs, des complexes d'habitation et des bâtiments privés au public,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-602 du 26 mai 2016, portant modification des limites territoriales de certaines communes,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 3 octobre 1995, portant définition des pièces constitutives du plan d'aménagement urbain,

Vu l'arrêté de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement de territoire du 11 février 2009, portant délimitation des zones requérant la révision du plan d'aménagement urbain de la commune de Menzel Bourguiba, gouvernorat de Bizerte,

Vu la délibération du de la délégation spéciale de la commune de Menzel Bourguiba réuni le 24 mars 2017,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Est approuvée, la révision du plan d'aménagement urbain de la commune de Menzel Bourguiba, gouvernorat de Bizerte annexé au présent décret gouvernemental.

Art. 2 - Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement de territoire, le ministre des affaires locales et de l'environnement, le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et le ministre des affaires culturelles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 20 avril 2018.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Pour Contresign
Le ministre des affaires
locales et de l'environnement

Riadh Mouakher
Le ministre de l'agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche

Samir Attaieb
Le ministre de l'équipement,
de l'habitat et de
l'aménagement du territoire

Mohamed Salah Arfaoui
Le ministre des affaires
culturelles
Mohamed Zine El Abidine

Par décret gouvernemental n° 2018-375 du 20 avril 2018.

Monsieur Slah Zouari, ingénieur général, est nommé chargé de mission au cabinet du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

Par décret gouvernemental n° 2018-376 du 20 avril 2018.

Monsieur Jalel Mouelhi administrateur en chef, est nommé chargé de mission au cabinet du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

Par décret gouvernemental n° 2018-377 du 20 avril 2018.

Est mis fin à la nomination de Monsieur Faouzi Frigui, ingénieur général, en qualité de chargé de mission au cabinet du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, à compter du 1^{er} novembre 2017

MINISTERE DE LA SANTE

Par décret gouvernemental n° 2018-378 du 20 avril 2018.

Monsieur Naoufel Ben Labyedh est nommé chargé de mission au cabinet du ministre de la santé, à compter du 1^{er} janvier 2018.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Arrêté des ministres des affaires sociales et des finances du 10 avril 2018, portant approbation du nouveau statut de la mutuelle de l'électricité et du gaz.

Les ministres des affaires sociales et des finances,

Vu la constitution,

Vu le décret beylicale du 18 février 1954, portant sur les sociétés mutualistes,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'arrêté des secrétaires d'Etat au plan et aux finances et à la santé publique et aux affaires sociales du 26 mai 1961, tel que modifié par l'arrêté des ministres des finances et des affaires sociales du 17 septembre 1984, portant amendement des statuts types des sociétés mutualistes,

Vu l'arrêté des secrétaires d'Etat au plan et à l'économie nationale et à la jeunesse et au sport et aux affaires sociales du 24 octobre 1966, portant approbation du statut de la mutuelle de l'électricité et du gaz.

Arrêtent :

Article premier - Est approuvé le nouveau statut de la mutuelle de l'électricité et du gaz, annexé à la version arabe du présent arrêté modifiant et remplaçant le statut approuvé par l'arrêté des secrétaires d'Etat au plan et à l'économie nationale et à la jeunesse et au sport et aux affaires sociales du 24 octobre 1966.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 avril 2018.

Le ministre des finances

Mouhamed Ridha Chalghoum

Le ministre des affaires sociales

Mohamed Trabelsi

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

**MINISTERE DES TECHNOLOGIES
DE LA COMMUNICATION
ET DE L'ECONOMIE NUMERIQUE**

Décret gouvernemental n° 2018-379 du 16 avril 2018, portant approbation de l'avenant n° 1 à la convention d'attribution d'une licence d'installation et d'exploitation d'un réseau public de téléphonie numérique mobile.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des technologies de la communication et de l'économie numérique,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 93-42 du 26 avril 1993, portant promulgation du code de l'arbitrage,

Vu le code des télécommunications promulgué par la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001, tel que modifié et complété par la loi n° 2002-46 du 7 mai 2002 et la loi n° 2008-1 du 8 janvier 2008 et la loi n° 2013-10 du 12 avril 2013,

Vu le décret n° 2001-830 du 14 avril 2001, relatif à l'homologation des équipements terminaux de télécommunications et des équipements terminaux radioélectriques, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-1666 du 4 août 2003,

Vu le décret n° 2001-831 du 14 avril 2001, relatif aux conditions générales d'interconnexion et la méthode de détermination des tarifs, tel que complété par le décret n° 2008-3025 du 15 septembre 2008,

Vu le décret n° 2001-832 du 14 avril 2001, fixant les conditions et les procédures d'attribution des droits de servitude nécessaires à l'installation et l'exploitation des réseaux publics des télécommunications,

Vu le décret n° 2002 -64 du 15 janvier 2002, fixant les conditions et les procédures d'attribution d'une concession pour l'installation et l'exploitation d'un deuxième réseau public de téléphonie numérique mobile,

Vu le décret n° 2002-1079 du 14 mai 2002, portant approbation de la convention d'attribution d'une concession d'installation et d'exploitation d'un réseau public de téléphonie numérique mobile,

Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à l'étude d'impact sur l'environnement et fixant les catégories d'unités soumises à l'étude d'impact sur l'environnement et les catégories d'unités soumises aux cahiers des charges,

Vu le décret n° 2008-2638 du 21 juillet 2008, fixant les conditions de fourniture du service téléphonie sur protocole Internet, tel que modifié par le décret n° 2012-2000 du 18 septembre 2012 et le décret n° 20142152 du 19 mai 2014,

Vu le décret n° 2008-2639 du 21 juillet 2008, fixant les conditions et les procédures d'importation et de commercialisation des moyens ou des services de cryptage à travers les réseaux de télécommunications,

Vu le décret n° 2008-3026 du 15 septembre 2008, fixant les conditions générales d'exploitation des réseaux publics des télécommunications et des réseaux d'accès, tel que modifié et complété par le décret n° 201453 du 10 janvier 2014,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'avis du ministre du développement, de l'investissement et de la coopération internationale,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Est approuvée, l'avenant n° 1 à la convention conclue entre l'Etat Tunisien et la société Ooredoo Tunisie le 11 mai 2002, relative à l'attribution d'une concession d'installation et d'exploitation d'un réseau public de téléphonie numérique mobile de norme GSM, signé le 12 mai 2017 et annexé au présent décret gouvernemental.

Art. 2 – L'avenant prévu à l'article premier du présent décret gouvernemental prend effet à compter du 15 mai 2017.

Art. 3 - Le ministre des technologies de la communication et de l'économie numérique, le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 avril 2018.

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Pour Contreseing

Le ministre des finances

Mouhamed Ridha

Chalghoum

Le ministre des technologies

de la communication et de

l'économie numérique

Mouhamed Anouar

Maarouf

MINISTERE DES AFFAIRES CULTURELLES

Décret gouvernemental n° 2018-380 du 23 avril 2018, portant création du théâtre de l'opéra et fixant ses attributions, son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des affaires culturelles,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités locales, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l'initiative économique,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations et entreprises publiques, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,

Vu la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises,

Vu la loi n° 2015-33 du 17 août 2015, portant fixation des emplois civils supérieurs conformément aux dispositions de l'article 92 de la constitution,

Vu le décret n° 87-529 du 1^{er} avril 1987, fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'Etat,

Vu le décret n° 96-1875 du 7 octobre 1996, portant organisation du ministère de la culture tel que modifié et complété par le décret n° 2003-1819 du 25 août 2003 et le décret n° 2012-1885 du 11 septembre 2012,

Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, portant fixation des attributions des directeurs généraux et des conseils d'entreprise des établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 97-567 du 31 mars 1997, fixant les conditions et les modalités de recrutement direct dans les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'établissement et à la fixation des obligations mises à leur charge, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété notamment le décret gouvernemental n° 2016-511 du 13 avril 2016,

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises et les établissements publics à caractère non administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété notamment le décret n° 2010-3170 du 13 décembre 2010,

Vu le décret n° 2005-1707 du 6 juin 2005, fixant les attributions du ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,

Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics,

Vu le décret gouvernemental n° 2015-2217 du 11 décembre 2015, fixant le régime de rémunération des chefs d'établissement et des entreprises publiques et des sociétés à majorité publique,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Chapitre premier

Dispositions générales

Article premier - Est créé en vertu du présent décret gouvernemental un établissement public à caractère non administratif doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière dénommé "théâtre de l'opéra", et soumis à la tutelle du ministère chargé des affaires culturelles.

Le théâtre de l'opéra a son siège à Tunis.

Le théâtre de l'opéra est régi par la législation commerciale à l'exception des dispositions contraires au présent décret gouvernemental.

Art. 2 - Le théâtre de l'opéra est chargé notamment des missions suivantes :

- la création de l'orchestre symphonique de l'opéra de Tunis et du ballet de l'opéra de Tunis, ainsi que la mise à niveau et la réorganisation de l'orchestre symphonique tunisien, de la troupe nationale de musique, de la troupe nationale des arts populaires en ce qui concerne les aspects juridiques, organisationnels et ressources humaines,

- la production et la présentation des spectacles et grandes œuvres artistiques distingués au niveau national et international et l'encouragement et la diffusion des différentes expressions artistiques telles que l'opéra, l'opérette et le théâtre chantant,

- l'encouragement de la création et la médiation culturelle permettant la consolidation du rayonnement de la culture nationale et la présence de la Tunisie parmi les capitales culturelles mondiales et à assurer la polarisation des manifestations culturelles mondiales, l'impulsion du tourisme culturelle en Tunisie et la consolidation de son attraction dans ce domaine,

- fournir les espaces techniques nécessaires à la production, l'exercice et la formation dans le domaine d'activité du théâtre de l'opéra,

- assurer les résidences artistiques et développer les modalités de coopération avec les créateurs,

- la commercialisation des œuvres artistiques réalisées dans le cadre de l'activité du théâtre de l'opéra,

- l'organisation des manifestations culturelles distinguées et les festivals artistiques en relation avec l'activité du théâtre de l'opéra,

- appuyer la coopération, l'échange et le partenariat avec les structures et les établissements opérant dans le domaine d'activité du théâtre de l'opéra au niveau national et international.

- la consolidation du partenariat public privé dans le domaine du développement de l'action et l'activité culturelle et la création artistique afin de renforcer les dispositions d'efficience, de recherche et de rentabilité économique des activités du théâtre de l'opéra.

Chapitre II

Fonctionnement et organisation administrative

Art. 3 - Le théâtre de l'opéra comprend :

- le directeur général,
- le conseil d'établissement,
- le conseil artistique.

Section I - Le directeur général

Art. 4 - Le théâtre de l'opéra est dirigé par un directeur général nommé par décret gouvernemental sur proposition du ministre chargé des affaires culturelles conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 5 - Le directeur général est chargé de la direction du théâtre de l'opéra présider le conseil d'établissement et la prise des décisions dans tous les domaines relevant de ses attributions telles que définies par le présent article, à l'exception de celles relevant de l'autorité de tutelle.

Le directeur général est notamment chargé de ce qui suit :

- assurer la direction administrative, financière et technique du théâtre de l'opéra,
- présider le conseil d'établissement et le conseil artistique,
- arrêter les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement du théâtre de l'opéra et le schéma de financement des projets,
- arrêter et assurer le suivi de l'exécution des contrat-objectifs,
- arrêter les états financiers,
- conclure les marchés, les contrats et les conventions dans les formes et conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur,
- arrêter et assurer le suivi de l'exécution des programmes de travail dans les différents domaines liés aux missions du théâtre de l'opéra,

- proposer l'organisation des services du théâtre de l'opéra, le statut particulier de son personnel et son régime de rémunération, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,

- procéder à toutes les mesures nécessaires pour le recouvrement des créances de du théâtre de l'opéra,

- émettre les ordres de recettes et de dépenses,

- conclure les opérations d'acquisition, d'échange et toutes les opérations immobilières relevant de l'activité du théâtre de l'opéra, et ce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,

- recruter des agents, des techniciens, des conseillers et des experts qualifiés dans les domaines culturels et artistiques, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,

- gérer les ressources humaines de l'établissement qu'il recrute, licencie et exerce son pouvoir disciplinaire, et ce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,

- représenter le théâtre de l'opéra auprès des tiers dans tous les actes civils, administratifs et judiciaires,

- élaborer l'ordre du jour des travaux du conseil d'établissement,

- exécuter toute autre mission liée à l'activité du théâtre de l'opéra et qui lui est confiée par l'autorité de tutelle.

Art. 6 - Le directeur général peut déléguer une partie de ses pouvoirs ainsi que sa signature aux agents placés sous son autorité.

Toutefois, les contrats et les conventions de travaux, de recherche et d'études, les marchés ainsi que les actes de cession, de résiliation et d'acquisition passés par le théâtre de l'opéra dans le cadre de sa mission, sont signés d'office par le directeur général. La délégation ne peut être étendue à l'exercice du pouvoir disciplinaire vis-à-vis du personnel de l'établissement.

Section II - Le conseil d'établissement

Art. 7 - Le conseil d'établissement du théâtre de l'opéra est chargé d'examiner et de donner son avis sur :

- les contrats-objectifs et le suivi de leur exécution,
- les budgets prévisionnels d'investissement et de fonctionnement et les schémas de financement des projets d'investissement,
- les états financiers,

- l'organisation des services du théâtre de l'opéra et de ses établissements auxiliaires, le statut particulier de son personnel ainsi que son régime de rémunération,

- les marchés et les conventions conclus par le théâtre de l'opéra,

- les acquisitions, les transactions et toutes les opérations immobilières relevant de l'activité du théâtre de l'opéra,

Et d'une façon générale toute autre question liée à l'activité du théâtre de l'opéra qui lui est soumise par le directeur général.

Art. 8 - Le conseil d'établissement qui est présidé par le directeur général du théâtre de l'opéra, se compose des membres suivants :

- un représentant de la Présidence du gouvernement,

- un représentant du ministère chargé des affaires culturelles,

- un représentant du ministère chargé des finances,

- un représentant du ministère chargé de la coopération internationale,

- un représentant du ministère chargé du tourisme,

- trois (3) personnalités reconnues par la compétence et l'expérience dans le domaine dans le secteur culturel et artistique.

Les membres du conseil d'établissement sont désignés par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition des ministères et des structures concernés, et ce, pour une période de trois (3) ans renouvelable deux fois.

Le directeur général peut inviter toute personne dont la compétence est reconnue dans le domaine technique et artistique à assister aux réunions du conseil d'établissement, pour donner son avis sur l'une des questions inscrites à l'ordre du jour du conseil.

Art. 9 - Le conseil d'établissement se réunit sur convocation du directeur général au moins une fois tous les trois (3) mois et chaque fois que nécessaire, pour examiner les questions inscrites à un ordre du jour fixé par le directeur général et communiqué au moins dix (10) jours avant la date de la réunion à tous les membres du conseil d'établissement et au ministère chargé des affaires culturelles.

L'ordre du jour doit être accompagné par tous les documents relatifs aux sujets qui seront étudiés par le conseil.

Ces documents sont également transmis dans les mêmes délais au contrôleur d'Etat qui assiste aux réunions du conseil en qualité d'observateur. Il donne son avis et peut, le cas échéant, formuler ses réserves sur toutes les questions en rapport avec le respect des lois et de la réglementation régissant l'établissement ainsi que toutes les questions ayant un impact financier sur l'établissement. L'avis et les réserves du contrôleur d'Etat sont obligatoirement consignés dans le procès-verbal de la réunion.

Le conseil d'établissement ne peut valablement se réunir qu'en présence de la majorité de ses membres. A défaut du quorum, le conseil se réunit valablement une deuxième fois dans les quinze (15) jours qui suivent, et ce, quel que soit le nombre des membres présents. Le conseil d'établissement peut se réunir valablement à défaut de la présence de la majorité de ses membres pour des cas de force majeure pour examiner des questions urgentes.

Le conseil d'établissement émet ses avis à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 10 - Les procès-verbaux des réunions du conseil d'établissement doivent être établis dans les dix (10) jours qui suivent la réunion du conseil et les procès-verbaux dans leur version définitive sont consignés dans un registre spécial signé par le directeur général et un membre du conseil d'établissement et tenu au siège social de l'établissement.

Les questions qui requièrent d'autres procédures d'approbation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, sont obligatoirement mentionnées dans les procès-verbaux et présentées au ministère chargé des affaires culturelles pour résolution.

Le secrétariat du conseil d'établissement est assuré par l'un des cadres de l'établissement, désigné par le directeur général.

Art. 11 - Sont incluses obligatoirement en tant que points permanents de l'ordre du jour du conseil d'établissement, les questions suivantes :

- le suivi de l'exécution des recommandations précédentes du conseil d'établissement,

- le suivi du fonctionnement de l'établissement, de l'évolution de sa situation et de l'avancement de l'exécution de son budget et ce à travers un tableau de bord élaboré par le directeur général de l'établissement,

- le suivi de l'exécution des marchés en se référant à deux états élaborés par le directeur général dont le premier porte sur les marchés accusant un retard ou faisant l'objet d'un différend ou dont les dossiers de règlement définitif n'ont pas été approuvés. Le second porte sur les marchés conclus conformément aux dispositions du décret régissant les marchés publics,

- les mesures prises pour remédier aux insuffisances citées dans le rapport du réviseur des comptes et des rapports des organes de l'audit interne et du contrôle externe.

Une note détaillée est obligatoirement communiquée aux membres du conseil d'établissement ainsi qu'au contrôleur d'Etat et qui comprend notamment les points suivants avant leur entrée en vigueur :

- les nominations éventuelles aux emplois fonctionnels,

- les augmentations des salaires, des indemnités, des avantages pécuniaires ou en nature, à octroyer dans le cadre de la réglementation en vigueur,

- le programme annuel de recrutement et un rapport périodique concernant son exécution,

- les programmes d'investissement et les schémas de financement y afférents.

Les membres du conseil d'établissement peuvent, dans le cadre de l'accomplissement de leurs missions, demander la communication de tous les documents nécessaires.

Art. 12 - Le contrat-objectifs est soumis au conseil d'établissement au plus tard avant la fin du mois d'octobre de la première année de la période du plan de développement.

Le budget prévisionnel de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement et les états financiers sont soumis au conseil d'établissement dans les délais prévus par les articles 18 et 19 du présent décret gouvernemental.

Art. 13 - Les membres du conseil d'établissement ne peuvent déléguer leurs attributions qu'aux membres du conseil d'établissement. Ils ne peuvent s'absenter des réunions du conseil ou recourir à la délégation qu'en cas d'empêchement, et ce, dans la limite de deux (2) fois par an au maximum. Le président du conseil d'établissement doit en informer le ministère chargé de la culture dans les dix jours qui suivent la réunion du conseil.

Section III - Le conseil artistique

Art. 14 - Le conseil artistique du théâtre de l'opéra est un organe consultatif qui assiste le directeur général dans l'élaboration des programmes de travail de l'établissement.

Le conseil artistique prépare un rapport annuel sur ses activités et le soumet au directeur général du théâtre de l'opéra et au ministère chargé des affaires culturelles.

Art. 15 - Le conseil artistique qui est présidé par le directeur général du théâtre de l'opéra se compose comme suit :

- un représentant du ministère chargé des affaires culturelles : membre,

- un représentant du ministère chargé du tourisme : membre,

- cinq (5) personnalités culturelles dont la compétence est reconnue dans les domaines culturels et artistiques : membres.

Les membres du conseil artistique sont désignés par décision du ministre de la culture, après avis du directeur général du théâtre de l'opéra pour une période de trois (3) ans renouvelable une seule fois.

Le directeur général désigne l'un des cadres du théâtre de l'opéra pour assurer le secrétariat du conseil artistique.

Le président du conseil peut inviter, toute personne dont la compétence est reconnue pour donner son avis sur l'une des questions inscrites à l'ordre du jour du conseil.

Art. 16 - Le conseil artistique se réunit sur convocation de son président au moins deux (2) fois par an, et chaque fois que nécessaire pour l'examen des questions inscrites à un ordre du jour fixé par le directeur général et communiqué au moins vingt (20) jours avant la date de la réunion à tous les membres du conseil et au ministère chargé de la culture. L'ordre du jour doit être accompagné par tous les documents relatifs aux sujets qui seront étudiés par le conseil.

Le conseil ne peut valablement se réunir qu'en présence de la majorité de ses membres. A défaut du quorum, le conseil se réunit valablement une deuxième fois dans une semaine à partir de la date fixée pour la première réunion, et ce, quelque soit le nombre des membres présents.

Le conseil émet ses avis à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.

Organisation financière**Section I - Les recettes**

Art. 17 - Les recettes du théâtre de l'opéra proviennent :

- des recettes provenant des manifestations et spectacles organisés par le théâtre de l'opéra,
- des recettes provenant des revenus des services fournis par le théâtre de l'opéra,
- des subventions, des dons et des legs accordés au théâtre de l'opéra conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
- des recettes du sponsoring, parrainage et du mécénat collectées au profit des activités de l'organisme,
- des subventions de l'Etat,
- des autres recettes qui peuvent être accordées au théâtre de l'opéra conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Section II - Les comptes

Art. 18 - Le directeur général arrête les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement et les soumet au conseil d'établissement au plus tard le 31 août de chaque année.

Les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement sont approuvés par décision du ministre chargé des affaires culturelles, et ce, conformément à la réglementation en vigueur.

Ces budgets doivent faire ressortir séparément :

A- En recettes :

Les recettes de l'établissement, telles que définies par l'article 17 du présent décret gouvernemental.

B- En dépenses :

- Les dépenses de fonctionnement.
- Les dépenses d'investissement.
- Toutes les autres dépenses entrant dans le cadre des missions du théâtre de l'opéra.

Art. 19 - La comptabilité du théâtre de l'opéra est tenue conformément à la législation comptable en vigueur.

Le directeur général arrête les états financiers et les soumet au conseil d'établissement dans un délai ne dépassant pas trois (3) mois à partir de la date de clôture de l'exercice comptable.

Tutelle de l'Etat

Art. 20 - La tutelle au théâtre de l'opéra consiste en l'exercice par l'Etat, par l'intermédiaire du ministère chargé des affaires culturelles, des attributions suivantes :

- le suivi des opérations de gestion et de fonctionnement du théâtre de l'opéra en ce qui concerne notamment leur respect de la législation et de la réglementation en vigueur,
- l'approbation des contrats-objectifs et le suivi de leur exécution,
- l'approbation des budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le suivi de leur exécution,
- l'approbation des états financiers,
- l'approbation des procès-verbaux du conseil d'établissement,
- l'approbation des régimes de rémunération et des augmentations salariales,
- l'approbation des conventions d'arbitrage et des clauses arbitrales et des transactions réglant les différends conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Et d'une manière générale, sont soumis à l'approbation du ministère chargé de la culture, les actes de gestion soumis à l'approbation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 21 - Le ministère chargé des affaires culturelles assure également, l'examen des questions suivantes :

- le statut particulier des agents du théâtre de l'opéra,
- les tableaux de classification des emplois,
- le régime de rémunération,
- l'organigramme,
- les conditions de nomination aux emplois fonctionnels,
- la loi des cadres,
- les augmentations salariales,
- la classification de l'office.

Les données ainsi que les indications spécifiques que le théâtre de l'opéra est tenu de faire parvenir au ministère chargé des affaires culturelles dans le cadre de son rôle de suivi, sont fixées par décision du ministre chargé des affaires culturelles, cette décision fixe également la périodicité de transmission.

Art. 22 - Le théâtre de l'opéra communique au ministère chargé des affaires culturelles pour approbation ou suivi, les documents ci-après :

- les contrats-objectifs et les rapports annuels d'avancement de leur exécution,
- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement,
- les états financiers,
- les rapports annuels d'activité,
- les rapports de certification légale des comptes et les rapports de contrôle interne,
- les procès-verbaux du conseil d'établissement.
- les états de la situation des liquidités à la fin de chaque mois,
- des données spécifiques.

Ces documents doivent être communiqués dans un délai maximum de quinze (15) jours à partir des dates respectives de leur élaboration.

Art. 23 - Les actes d'approbation par le ministère chargé de la culture sont accomplis dans les délais suivants :

- dans un délai maximum de trois (3) mois à partir de la date de transmission fixée par l'article 19 du décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002 susvisé, pour les contrats-objectifs,
- avant la fin de l'année pour les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et les rapports de suivi annuel d'exécution des contrats-objectifs,
- dans un délai maximum d'un mois de la date de transmission des procès-verbaux du conseil d'établissement fixée par l'article 19 du décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002 susvisé. Le silence du ministère chargé de la culture après expiration des délais précités, est considéré approbation tacite des procès-verbaux.
- dans un délai d'un mois de la date de transmission fixée par l'article 19 du décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002 sus-indiqué, pour les rapports des réviseurs des comptes et les états financiers.

Les contrats-objectifs cités au premier paragraphe du présent article sont approuvés par leur signature par le ministre chargé de la culture et le directeur général de l'établissement conformément à la réglementation en vigueur.

Les documents cités aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article sont approuvés par décision du ministre chargé des affaires culturelles.

Art. 24 - Le théâtre de l'opéra communique à la présidence du gouvernement et au ministère des finances les documents suivants :

- les contrats-objectifs, les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et les schémas de financement des projets d'investissement dans un délai maximum de trois (3) mois à partir de la date de leur établissement par le directeur général et après leur approbation par l'autorité de tutelle dans les délais prévus,
- les rapports des réviseurs des comptes et les états financiers dans un délai maximum de quinze jours (15) à partir de la date de leur approbation conformément à la réglementation en vigueur,
- les états de la situation des liquidités à la fin de chaque mois dans un délai de quinze jours (15) au maximum du mois suivant.

Art. 25 - Le théâtre de l'opéra communique au ministère chargé du développement, de l'investissement et de la coopération internationale les contrats-objectifs et les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement, ainsi que les schémas de financement des projets d'investissement après leur approbation, et ce, dans un délai maximum de trois (3) mois à partir de la date de leur établissement par le directeur général et après leur approbation par l'autorité de tutelle dans les délais prévus.

Art. 26 - En plus des données spécifiques citées dans l'article 23 du présent décret gouvernemental, le théâtre de l'opéra communique directement à la présidence du gouvernement des informations périodiques dans un délai ne dépassant pas la semaine après la fin du mois pour les informations mensuelles, la fin du mois de juillet et du mois de janvier pour les informations semestrielles et la fin du mois de janvier de l'année suivante pour les informations annuelles à l'exclusion des états financiers qui doivent être communiqués dans les délais de leur approbation indiqués ci-dessus.

Ces informations comprennent obligatoirement les données principales suivantes :

- les données mensuelles : l'état de liquidité, l'effectif, la masse salariale, les recrutements et les départs par situation administrative,

- les données semestrielles : l'endettement, les créances selon les échéances et les nominations aux emplois fonctionnels,

- les données annuelles : Les recettes, les charges d'exploitation et le résultat d'exploitation, les tableaux des emplois et des ressources, le tableau des investissements, le porte-feuille des participations, l'effectif, les recrutements et les départs d'agents par situation administrative, la masse salariale, le budget du fonds social et ses emplois et le bilan social.

Art. 27 - Est désigné auprès du théâtre de l'opéra un contrôleur d'Etat qui exerce ses attributions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Chapitre V

Dispositions finales

Art. 28 - L'Etat accorde au théâtre de l'opéra la gestion des biens meubles et immeubles nécessaires à l'accomplissement de ses missions fixé à cet effet par une convention conclue entre le théâtre de l'opéra et le ministère chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières conformément à la législation en vigueur.

Un état des biens immeubles, meubles et les propriétés culturelles mis à la disposition du théâtre de l'opéra est fixé par une commission dont les membres sont désignés par un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires culturelles, le ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières et le ministre chargé des finances conformément à la législation en vigueur.

Art. 29 - Tous les biens meubles, immeubles et les propriétés culturelles mis à la disposition du théâtre de l'opéra demeurent la propriété de l'Etat.

Les propriétés culturelles du théâtre de l'opéra et celle qui est mise sa disposition ne peuvent faire l'objet d'une saisie.

Art. 30 - En cas de dissolution du théâtre de l'opéra, ses biens feront retour à l'Etat qui exécute ses engagements, et ce, conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 31 - Sont exceptés du domaine d'application du décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics, les marchés relatifs à l'acquisition des œuvres, équipement artistiques et culturels et les services à caractère culturel ou artistique signés par le théâtre de l'opéra.

La liste des acquisitions objet de l'exception et le régime relatif à la signature et l'exécution des contrats y afférents sont fixés par un décret gouvernemental.

Art. 32 - Les agents du théâtre de l'opéra sont soumis aux dispositions du statut général des agents des offices, des établissements et des entreprises publics.

Nonobstant des dispositions mentionnées au premier paragraphe du présent article, le théâtre de l'opéra peut procéder auprès des techniciens, artistes, intermédiaires et experts et autres parmi les spécialistes dans le domaine culturel par contrat selon des conditions et normes qui seront fixées à cet effet.

Art. 33 - Le ministre des affaires culturelles et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 avril 2018.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Pour Contreseing
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha
Chalghoum
Le ministre des affaires
culturelles
Mohamed Zine El Abidine

Décret gouvernemental n° 2018-381 du 23 avril 2018, portant création du musée national d'art moderne et contemporain et fixant ses attributions, son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des affaires culturelles,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités locales, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l'initiative économique,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations et entreprises publiques, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,

Vu la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises,

Vu la loi n° 2015-33 du 17 août 2015, portant fixation des emplois civils supérieurs conformément aux dispositions de l'article 92 de la constitution,

Vu le décret n° 87-529 du 1^{er} avril 1987, fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'Etat,

Vu le décret n° 96-1875 du 7 octobre 1996, portant organisation du ministère de la culture, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-1819 du 25 août 2003 et le décret n° 2012-1885 du 11 septembre 2012,

Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, portant fixation des attributions des directeurs généraux et des conseils d'entreprise des établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 97-567 du 31 mars 1997, fixant les conditions et les modalités de recrutement direct dans les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'établissement et à la fixation des obligations mises à leur charge, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété notamment le décret gouvernemental n° 2016-511 du 13 avril 2016,

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises et les établissements publics à caractère non administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété notamment le décret n° 2010-3170 du 13 décembre 2010,

Vu le décret n° 2005-1707 du 6 juin 2005, fixant les attributions du ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,

Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics,

Vu le décret gouvernemental n° 2015-2217 du 11 décembre 2015, fixant le régime de rémunération des chefs d'établissement et des entreprises publiques et des sociétés à majorité publique,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Après la délibération du conseil des ministres

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Chapitre premier

Dispositions générales

Article premier - Est créé en vertu du présent décret gouvernemental un établissement public à caractère non administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière dénommé "musée national d'art moderne et contemporain", et soumis à la tutelle du ministère chargé des affaires culturelles.

Le musée national d'art moderne et contemporain a son siège à Tunis.

Le musée national d'art moderne et contemporain est régi par la législation commerciale à l'exception des dispositions contraires au présent décret gouvernemental.

Art. 2 - Le musée est chargé des missions suivantes :

- assurer l'exposition permanente de ses propres collections muséographiques au profit du public en utilisant les techniques et les arts d'expositions muséographiques adoptés et renouvelables,

- préserver, protéger, valoriser, enrichir et restaurer les collections muséographiques et prendre les dispositions nécessaires à cet effet y compris les différentes opérations scientifiques et artistiques,

- tenir un registre d'inventaire des collections muséographiques, qu'elles soient exposées ou déposées dans des dépôts et le mettre à jour conformément aux normes adoptées,

- effectuer les recherches et les études scientifiques liées aux collections muséographiques, œuvrer à leur édition et à les mettre au profit du public et organiser les rencontres, les expositions temporaires, les ateliers et les activités y liées,

- enrichir la réserve muséographique de biens à travers l'acquisition, le prêt, le don, ou la restitution et par tout autre moyen disponible conformément à la législation et la réglementation en vigueur,

- adopter une politique de communication permettant la diffusion de la culture muséographique, promouvoir la présence du public et réaliser l'intégration du musée dans son environnement économique et social en adoptant les différents médias culturels et créatifs et les services disponibles,

- contribuer à la promotion de l'investissement dans le domaine d'activité du musée et encourager l'édition des produits dérivés ou reproduits des biens originaux propres au musée conformément à la législation et la réglementation en vigueur,

- assurer l'accueil des visiteurs, les guider et faciliter leur circulation dans les différents espaces du musée,

- assurer la sécurité des visiteurs et du personnel au musée et prendre les mesures nécessaires en collaboration avec les structures concernées,

- établir des relations de coopération et de partenariat en vue de renforcer la capacité du musée à exercer ses fonctions et réaliser son intégration dans son environnement culturel et social et réaliser son rayonnement au niveau national et international.

Chapitre II

Fonctionnement et organisation administrative

Art. 3 - Le musée comprend :

- le directeur général,
- le conseil d'établissement,
- le conseil scientifique.

Section I - Le directeur général

Art. 4 - Le musée est dirigé par un directeur général nommé par décret gouvernemental sur proposition du ministre chargé des affaires culturelles conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 5 - Le directeur général est chargé de la direction du musée, de présider le conseil d'établissement et de la prise des décisions dans tous les domaines relevant de ses attributions telles que définies par le présent article, à l'exception de celles relevant de l'autorité de tutelle.

Le directeur général est notamment chargé de ce qui suit :

- assurer la direction administrative, financière et technique du musée,

- arrêter les budgets prévisionnels de fonctionnement, d'investissement et le schéma de financement des projets,

- arrêter et assure le suivi de l'exécution des contrat-objectifs,

- arrêter les états financiers,

- conclure les marchés, les contrats et les conventions dans les formes et conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur,

- arrêter et assurer le suivi de l'exécution des programmes de travail dans les différents domaines liés aux missions du musée,

- proposer l'organisation des services du musée, le statut particulier de son personnel et son régime de rémunération, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,

- procéder à toutes les mesures nécessaires pour le recouvrement des créances du musée,

- émettre les ordres de recettes et de dépenses,

- conclure les opérations d'acquisition, d'échange et toutes les opérations immobilières relevant de l'activité du musée, et ce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,

- recruter le personnel, conformément à la législation et la réglementation en vigueur,

- gérer les ressources humaines de l'établissement qu'il recrute, licencie et exerce son pouvoir disciplinaire, et ce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,

- représenter le musée auprès des tiers dans tous les actes civils, administratifs et judiciaires,

- présider le conseil d'établissement et le conseil scientifique,

- élaborer l'ordre du jour des travaux du conseil d'établissement,

- exécuter toute autre mission liée à l'activité du musée qui lui est confiée par l'autorité de tutelle.

Art. 6 - Le directeur général peut déléguer une partie de ses pouvoirs ainsi que sa signature aux agents placés sous son autorité. Toutefois, les contrats et les conventions de travaux, de recherche et d'études, les marchés ainsi que les actes de cession, de résiliation et d'acquisition passés par le musée dans le cadre de sa mission, sont signés d'office par le directeur général.

La délégation ne peut être étendue à l'exercice du pouvoir disciplinaire vis-à-vis du personnel de l'établissement.

Section II - Le conseil d'établissement

Art. 7 - Le conseil d'établissement qui est présidé par le directeur général, se compose des membres suivants :

- un représentant de la Présidence du gouvernement,
- deux (2) représentants du ministère chargé des affaires culturelles,
- un représentant du ministère chargé des finances,
- un représentant du ministère chargé de la coopération internationale,
- un représentant du ministère chargé du tourisme,
- un représentant de l'agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle,
- un représentant de l'institut national du patrimoine,
- deux (2) personnalités reconnues par la compétence et l'expérience dans le domaine d'activité du musée,
- deux (2) personnalités reconnues par la compétence et l'expérience dans le domaine des arts plastiques.

Les membres du conseil d'établissement sont désignés par arrêté du ministère chargé des affaires culturelles sur proposition des ministères et des structures concernés, et ce, pour une période de trois (3) ans renouvelable deux fois.

Le président du conseil peut inviter toute personne dont la compétence est reconnue aux quelques dossiers inscrits à l'ordre du jour, à assister aux réunions du conseil d'établissement, pour donner son avis consultatif.

Art. 8 - Le conseil d'établissement se réunit sur convocation du directeur général au moins une fois tous les trois (3) mois et chaque fois que nécessaire, pour examiner les questions inscrites à un ordre du jour fixé par le directeur général et communiqué au moins dix (10) jours avant la date de la réunion à tous les membres du conseil d'établissement et au ministère chargé des affaires culturelles. L'ordre du jour doit être accompagné par tous les documents relatifs aux sujets qui seront étudiés par le conseil.

Ces documents sont également transmis dans les mêmes délais au contrôleur d'Etat qui assiste aux réunions du conseil en qualité d'observateur. Il donne son avis et peut, le cas échéant, formuler ses réserves sur toutes les questions en rapport avec le respect des lois et de la réglementation régissant le musée ainsi que toutes les questions ayant un impact financier sur le musée. L'avis et les réserves du contrôleur d'Etat sont obligatoirement consignés dans le procès-verbal de la réunion.

Le conseil d'établissement ne peut valablement se réunir qu'en présence de la majorité de ses membres. En cas où ce quorum n'est pas atteint, le conseil se réunit valablement une deuxième fois dans les quinze (15) jours qui suivent, et ce, quel que soit le nombre des membres présents. Le conseil d'établissement peut se réunir valablement à défaut de la présence de la majorité de ses membres pour des cas de force majeure pour examiner des questions urgentes.

Le conseil d'établissement émet ses avis à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.

Le conseil ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

Art. 9 - Les procès-verbaux des réunions du conseil d'établissement doivent être établis dans les dix (10) jours qui suivent la réunion du conseil et les procès-verbaux dans leur version définitive sont consignés dans un registre spécial signé par le directeur général et un membre du conseil d'établissement et tenu au siège social du musée. Le secrétariat du conseil d'établissement est assuré par l'un des cadres de du musée, désigné par le directeur général qui le charge de l'élaboration des procès verbaux du conseil d'établissement.

Les questions qui requièrent d'autres procédures d'approbation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, sont obligatoirement mentionnées dans les procès-verbaux et présentées au ministère chargé des affaires culturelles pour résolution.

Art. 10 - Sont incluses obligatoirement en tant que points permanents de l'ordre du jour du conseil d'établissement, les questions suivantes :

- le suivi de l'exécution des recommandations précédentes du conseil d'établissement,

- le suivi du fonctionnement du musée, de l'évolution de sa situation et de l'avancement de l'exécution de son budget et ce à travers un tableau de bord élaboré par le directeur général du musée,

- le suivi de l'exécution des marchés en se référant à deux états élaborés par le directeur général dont le premier porte sur les marchés accusant un retard ou faisant l'objet d'un différend ou dont les dossiers de règlement définitif n'ont pas été approuvés. Le second porte sur les marchés conclus conformément au décret régissant les marchés publics,

- les mesures prises pour remédier aux insuffisances citées dans le rapport du réviseur des comptes et des rapports des organes de l'audit interne et du contrôle externe.

Une note détaillée est obligatoirement communiquée aux membres du conseil d'établissement ainsi qu'au contrôleur d'Etat et qui comprend notamment les points suivants avant leur entrée en vigueur :

- les nominations éventuelles aux emplois fonctionnels,

- les augmentations des salaires, des indemnités, des avantages pécuniaires ou en nature, à octroyer dans le cadre de la réglementation en vigueur,

- le programme annuel de recrutement et un rapport périodique concernant son exécution,

- les programmes d'investissement et les schémas de financement y afférents.

Les membres du conseil d'établissement peuvent, dans le cadre de l'accomplissement de leurs missions, demander la communication de tous les documents nécessaires.

Art. 11 - Le contrat-objectifs est soumis au conseil d'établissement au plus tard avant la fin du mois d'octobre de la première année de la période du plan de développement.

Le budget prévisionnel de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement et les états financiers sont soumis au conseil d'établissement dans les délais prévus par les articles 17 et 18 du présent décret gouvernemental.

Art. 12 - Les membres du conseil d'établissement ne peuvent déléguer leurs attributions qu'aux membres du conseil d'établissement. Ils ne peuvent s'absenter des réunions du conseil ou recourir à la délégation qu'en cas d'empêchement, et ce, dans la limite de deux (2) fois par an au maximum. Le président du conseil d'établissement doit en informer le ministère chargé des affaires culturelles dans les dix (10) jours qui suivent la réunion du conseil.

Section III - Le conseil scientifique

Art. 13 - Le directeur général du musée est assisté par un conseil scientifique qui a un caractère consultatif, chargé des missions suivantes :

- émettre l'avis sur les questions techniques liées aux activités du musée et assurer le suivi de leurs exécutions et évaluation,

- présenter les recommandations et les propositions visant à développer le fonctionnement du musée et réaliser son rayonnement scientifique, culturel et artistique du centre au niveau national et international et à développer ses ressources et rationaliser leur gestion,

- assurer le suivi de l'exécution des programmes de travail du musée au titre d'activités, de recherches et suivi des résultats, et l'élaboration d'un rapport annuel soumis au ministère chargé des affaires culturelles,

- examiner les programmes de formation, de stage et de recyclage et organiser les rencontres scientifiques,

- étudier toute question liée à l'activité du musée qui lui est soumise par le directeur général du musée.

Art. 14 - Le conseil scientifique du musée se compose comme suit :

- le directeur général du musée : président,

- un représentant du ministère chargé des affaires culturelles : membre,

- un représentant du ministère chargé de la recherche scientifique: membre,

- un représentant de l'institut national du patrimoine : membre,

- un représentant de l'agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle: membre,

- deux (2) personnalités reconnues par la compétence et l'expérience dans le domaine des arts plastiques : membres.

Le président du conseil peut inviter toute personne dont il juge la présence utile, en raison de sa compétence dans l'une des questions soumises au conseil pour donner son avis consultatif.

Les membres du conseil scientifique sont désignés par arrêté du ministre chargé des affaires culturelles, sur proposition des structures concernées, pour une période de trois ans (3) renouvelable une seule fois.

Art. 15 - Le conseil scientifique se réunit sur convocation de son président au moins tous les (6) mois par an, et chaque fois que nécessaire.

Le conseil scientifique tient ses réunions en présence de la majorité de ses membres. Lorsque le quorum n'est pas atteint lors de la réunion concernée, le président du conseil scientifique convoque de nouveau les membres à une deuxième réunion qui sera tenue dans un délai d'une semaine à partir de la date fixée pour la première réunion pour délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Le conseil scientifique émet son avis à la majorité des voix de ses membres, en cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.

Le directeur général charge un cadre relevant du musée des missions du secrétariat du conseil scientifique.

Chapitre III

Organisation financière

Section I - Les recettes

Art. 16 - Les recettes du musée national d'art moderne et contemporain proviennent :

- des recettes provenant des revenus des services fournis par le musée,
- des recettes de l'exercice des missions ordinaires et la gestion de ses biens,
- des subventions, des dons et des legs conformément à la législation et la réglementation en vigueur,
- des recettes du sponsoring, parrainage et du mécénat collectées au profit des activités du musée,
- des subventions de l'Etat, dans le cadre du budget du ministère chargé de la culture
- des autres recettes qui peuvent lui être accordées conformément à la législation en vigueur.

Section II - Les comptes

Art. 17 - Le directeur général arrête les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement et les soumet au conseil d'établissement au plus tard le 31 août de chaque année.

Les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement sont approuvés par décision du ministre chargé des affaires culturelles, et ce, conformément à la réglementation en vigueur.

Ces budgets doivent faire ressortir séparément :

A- En recettes :

Les recettes du musée, telles que définies par l'article 16 du présent décret gouvernemental.

B- En dépenses :

- les dépenses de fonctionnement,
- les dépenses d'investissement,
- toutes les autres dépenses entrant dans le cadre des missions du musée.

Art. 18 - La comptabilité du musée est tenue conformément à la législation comptable en vigueur.

Le directeur général arrête les états financiers et les soumet à l'avis du conseil d'établissement dans un délai ne dépassant pas trois (3) mois à partir de la date de clôture de l'exercice comptable.

Chapitre IV

Tutelle de l'Etat

Art. 19 - La tutelle du musée consiste en l'exercice par l'Etat, par l'intermédiaire du ministère chargé des affaires culturelles, des attributions suivantes :

- le suivi des opérations de gestion et de fonctionnement du musée en ce qui concerne notamment leur respect de la législation et de la réglementation en vigueur et leur cohérence avec les orientations générales de l'Etat dans le secteur d'activité de théâtre et de leur conformité avec les principes et les règles de la bonne gouvernance,
- l'approbation des contrats-objectifs et le suivi de leur exécution,
- l'approbation des budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le suivi de leur exécution,
- l'approbation des états financiers,
- l'approbation des procès-verbaux du conseil d'établissement,
- l'approbation des régimes de rémunération et des augmentations salariales,
- l'approbation des conventions d'arbitrage et des clauses arbitrales et des transactions réglant les différends conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Et d'une manière générale, sont soumis à l'approbation du ministère chargé des affaires culturelles, les actes de gestion soumis à l'approbation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 20 - Le ministère chargé des affaires culturelles assure également, l'examen des questions suivantes :

- le statut particulier des agents du musée,
- les tableaux de classification des emplois,
- le régime de rémunération,
- l'organigramme,
- les conditions de nomination aux emplois fonctionnels,
- la loi des cadres,
- les augmentations salariales,
- la classification du musée.

Les données ainsi que les indications spécifiques que le musée est tenu de faire parvenir au ministère chargé des affaires culturelles dans le cadre de son rôle de suivi, sont fixées par décision du ministre chargé des affaires culturelles, cette décision fixe également la périodicité de transmission.

Art. 21 - Le musée communique au ministère chargé des affaires culturelles, pour approbation ou suivi, les documents ci-après :

- les contrats-objectifs et les rapports annuels d'avancement de leur exécution,
- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et les schémas de financement des projets d'investissement,
- les états financiers,
- les rapports annuels d'activité,
- les rapports de certification légale des comptes et les rapports de contrôle interne,
- les procès-verbaux du conseil d'établissement.
- les états de la situation des liquidités à la fin de chaque mois,
- des données spécifiques.

Ces documents doivent être communiqués dans un délai maximum de quinze (15) jours à partir des dates respectives de leur élaboration.

Art. 22 - Les actes d'approbation par le ministère chargé des affaires culturelles sont accomplis dans les délais suivants :

- dans un délai maximum de trois (3) mois à partir de la date de transmission fixée par l'article 19 du décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002 susvisé, pour les contrats-objectifs,
- avant la fin de l'année pour les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et les rapports de suivi annuel d'exécution des contrats-objectifs,

- dans un délai maximum d'un mois de la date de transmission des procès-verbaux du conseil d'établissement fixée par l'article 19 du décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002 susvisé.

- dans un délai d'un mois de la date de transmission fixée par l'article 19 du décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002 susvisé, pour les rapports des réviseurs des comptes et les états financiers.

Les documents cités aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article sont approuvés par décision du ministre chargé des affaires culturelles.

Art. 23 - Le musée communique à la présidence du gouvernement et au ministère des finances les documents suivants :

- les contrats-objectifs, les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et les schémas de financement des projets d'investissement dans un délai maximum de trois (3) mois à partir de la date de leur établissement par le directeur général et après leur approbation par l'autorité de tutelle dans les délais prévus,

- les rapports des réviseurs des comptes et les états financiers dans un délai maximum de quinze jours (15) à partir de la date de leur approbation conformément à la réglementation en vigueur,

- les états de la situation des liquidités à la fin de chaque mois dans un délai de quinze jours (15) au maximum du mois suivant.

Art. 24 - Le musée communique au ministère chargé du développement, de l'investissement et de la coopération internationale les contrats-objectifs et les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement, ainsi que les schémas de financement des projets d'investissement après leur approbation, et ce, dans un délai maximum de trois (3) mois à partir de la date de sa fixation par le directeur général et après leur approbation par l'autorité de tutelle dans les délais prévus.

Art. 25 - En plus des données spécifiques citées dans l'article 20 du présent décret gouvernemental, le musée communique directement à la présidence du gouvernement des informations périodiques dans un délai ne dépassant pas la semaine après la fin du mois pour les informations mensuelles, la fin du mois de juillet et du mois de janvier pour les informations semestrielles et la fin du mois de janvier de l'année suivante pour les informations annuelles à l'exclusion des états financiers qui doivent être communiqués dans les délais de leur approbation indiqués ci-dessus.

Ces informations comprennent obligatoirement les données principales suivantes :

- les données mensuelles : l'état de liquidité, l'effectif, la masse salariale, les recrutements et les départs par situation administrative,
- les données semestrielles : l'endettement, les créances selon les échéances et les nominations aux emplois fonctionnels,
- les données annuelles : Les recettes, les charges d'exploitation et le résultat d'exploitation, les tableaux des emplois et des ressources, le tableau des investissements, le porte-feuille des participations, l'effectif, les recrutements et les départs d'agents par situation administrative, la masse salariale, le budget du fonds social et ses emplois et le bilan social.

Art. 26 - Est désigné auprès du musée un contrôleur d'Etat qui exerce ses attributions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Chapitre V

Dispositions finales

Art. 27 - L'Etat accorde au musée la gestion des biens meubles et immeubles comportant des œuvres artistiques et autres nécessaires à l'accomplissement de ses missions fixées, à cet effet, par une convention conclue entre le musée et le ministère chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Un état des biens culturels mis à la disposition du musée est fixé par une commission dont les membres sont désignés par un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires culturelles, le ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières et le ministre chargé des finances.

Art. 28 - Tous les biens meubles, immeubles et les propriétés culturelles mis à la disposition du musée demeurent la propriété de l'Etat.

En cas de dissolution du musée, ses biens feront retour à l'Etat qui exécute ses engagements, et ce, conformément à la législation en vigueur.

Art. 29 - Sont exceptés du domaine d'application du décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics, les marchés conclus par le musée, relatifs à l'acquisition des œuvres et services à caractère culturel ou artistique liés à l'activité du musée.

La liste des acquisitions objet de l'exception et le régime relatif à la signature et l'exécution des contrats y afférents sont fixés par un décret gouvernemental.

Art. 30 - Le ministre des affaires culturelles et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 avril 2018.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Pour Contresigning
Le ministre des finances

Mouhamed Ridha
Chalghoum

Le ministre des affaires
culturelles

Mohamed Zine El Abidine

Décret gouvernemental n° 2018-382 du 23 avril 2018, portant création du centre national des arts de la marionnette et fixant ses attributions, son organisation administratif et financier et les modalités de son fonctionnement.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des affaires culturelles,
Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,

Vu la loi n° 96-112, du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises,

Vu la loi n° 2015-33 du 17 août 2015, portant fixation des emplois civils supérieurs conformément aux dispositions de l'article 92 de la constitution,

Vu le décret-loi n° 2011-121 du 17 novembre 2011, relatif aux établissements publics de l'action culturelle,

Vu le décret n° 87-529 du 1^{er} avril 1987, fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'Etat,

Vu le décret n° 96-1875 du 7 octobre 1996, portant organisation du ministère de la culture, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-1819 du 25 août 2003 et le décret n° 2012-1885 du 11 septembre 2012,

Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, portant fixation des attributions des directeurs généraux et des conseils d'entreprise des établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 97-567 du 31 mars 1997, fixant les conditions et les modalités de recrutement direct dans les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'établissement et à la fixation des obligations mises à leur charges tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2016-511 du 13 avril 2016,

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005 portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment le décret n° 2010-3170 du 13 décembre 2010,

Vu le décret n° 2005-1707 du 6 juin 2005, fixant les attributions du ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,

Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014 portant réglementation des marchés publics,

Vu le décret gouvernemental n° 2015-2217 du 11 décembre 2015, fixant le régime de rémunération des chefs d'établissement et des entreprises publiques et des sociétés à majorité publiques,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-322 du 11 mars 2016, portant délégation de certains pouvoirs du chef du gouvernement à la ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Chapitre premier

Dispositions générales

Article premier - Est créé un établissement public à caractère non administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière et soumis à la

tutelle du ministère chargé de la culture, dénommé : « le centre national des arts de la marionnette » qui est un établissement public de l'action culturelle au sens du décret-loi n° 2011-121 du 17 novembre 2011, relatif aux établissements publics de l'action culturelle, désigné dans les articles suivants du présent décret gouvernemental « le centre ».

Le centre national des arts de la marionnette est régi par la législation commerciale à moins qu'elle ne soit pas contraire aux dispositions du présent décret gouvernemental.

Art. 2 - Outre les missions mentionnées au décret-loi n° 2011-121 du 17 novembre 2011, relatif aux établissements publics de l'action culturelle, le centre est chargé notamment de ce qui suit :

- produire et promouvoir les œuvres théâtrales marionnettiques,

- présenter les œuvres théâtrales marionnettiques et permettre au public de les découvrir et diffuser la culture des arts de la marionnette,

- œuvrer à créer des nouvelles formes pour soutenir les productions théâtrales marionnettiques et concevoir des nouveaux circuits afin de les promouvoir en Tunisie et à l'étranger,

- mettre une stratégie pour la formation et le recyclage avec les établissements de formation dans le domaine de théâtre de la marionnette et les arts en relation afin d'affiner les jeunes talents dans ce domaine et les encadrer.

- soutenir la culture théâtrale marionnettique chez l'enfant et développer son imagination,

- prendre les mesures nécessaires pour documenter les œuvres théâtrales marionnettiques et préserver la mémoire nationale théâtrale et créer une bibliothèque nationale et un musée national de la marionnette qui comprennent toutes les œuvres multimodal en relation,

- organiser les manifestations artistiques et intellectuelles liées aux arts de la marionnette et participer à l'animation de la vie théâtrale marionnettique en Tunisie,

- œuvrer à créer un observatoire pour assurer le suivi des activités théâtrales marionnettiques et élaborer les études d'évaluation et de prospection pour développer le secteur des arts de la marionnette,

- établir des relations de partenariat, de coopération et d'échange d'expériences avec les structures et les établissements œuvrant dans le domaine des arts de la marionnette au niveau national et international,

- étudier et proposer les programmes et les projets visant à développer le secteur de théâtre de la marionnette et les arts en relation,

- œuvrer à rendre le centre un établissement de référence dans les différents arts de la marionnette,
- œuvrer à la promotion d'art de la marionnette et les arts en relation et développer et garantir son rayonnement.

Chapitre II

Fonctionnement et organisation administrative

Art. 3 - Le centre comprend les structures suivantes :

- le directeur général,
- le conseil d'établissement,
- le conseil artistique.

Section I - Le directeur général

Art. 4 - Le centre est dirigé par un directeur général nommé par décret gouvernemental sur proposition du ministre chargé de la culture pour une durée de quatre (3) ans renouvelable une seule fois et ce, parmi les personnalités dont la compétence et l'excellence est reconnue dans le domaine de théâtre marionnettique et les domaines culturelles et artistiques et sur la base de la présentation d'un programme artistique pour la direction du centre.

Art. 5 - Le directeur général est chargé de la direction du centre, et de prendre les décisions dans tous les domaines relevant de ses attributions telles que définies par le présent article, à l'exception de celles relevant de l'autorité de tutelle.

Le directeur général est, notamment, chargé de ce qui suit :

- présider le conseil d'établissement et le conseil artistique,
- assurer la direction administrative, financière et technique du centre,
- arrêter les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement du centre et le schéma de financement des projets d'investissement,
- élaborer les travaux du conseil d'établissement et du conseil artistique,
- arrêter et assurer le suivi de l'exécution des contrats-objectifs,
- arrêter les états financiers,
- conclure les marchés, les contrats et les conventions dans les formes et conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur,
- arrêter et assurer le suivi de l'exécution des programmes de travail dans les différents domaines liés aux missions du centre,
- proposer l'organisation des services du centre, le statut particulier de son personnel et son régime de rémunération, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,

- procéder à toutes les mesures nécessaires pour le recouvrement des créances du centre,

- émettre les ordres de recettes et de dépenses,
- conclure les opérations d'acquisition, d'échange et toutes les opérations immobilières relevant de l'activité du centre, et ce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
- recruter des agents, des techniciens et des experts qualifiés dans les domaines artistiques en relation conformément à la législation et la réglementation en vigueur,
- exercer sa pleine autorité sur l'ensemble du personnel du centre, qu'il nomme, administre leur affaires ou licencie, et ce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
- représenter le centre auprès des tiers dans tous les actes civils, administratifs et judiciaires,
- exécuter toute autre mission liée à l'activité du centre et qui lui est confiée par l'autorité de tutelle.

Art. 6 - Le directeur général peut déléguer une partie de ses pouvoirs ainsi que sa signature aux agents placés sous son autorité. Toutefois, les contrats et les conventions de travaux, de recherche et d'études, les marchés ainsi que les actes de cession, de résiliation et d'acquisition passés par centre dans le cadre de sa mission, sont signés d'office par le directeur général. La délégation ne peut-être étendue également à l'exercice du pouvoir disciplinaire vis-à-vis du personnel du centre.

Section II - Le conseil d'établissement

Art. 7 - Le conseil d'établissement est chargé d'examiner et de donner son avis sur :

- les contrats-objectifs et le suivi de leur exécution,
- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement,
- les états financiers,
- l'organisation des services du centre, le statut particulier de son personnel ainsi que son régime de rémunération,
- les marchés et les conventions conclus par le centre,
- les acquisitions, les transactions et toutes les opérations immobilières relevant de l'activité du centre,

Et d'une façon générale le conseil est chargé d'examiner et de donner son avis sur toute autre question liée à l'activité du centre qui lui est soumise par le directeur général.

Art. 8 - Le conseil d'établissement, qui est présidé par le directeur général, se compose des membres suivants :

- un représentant du présidence de gouvernement,
- un représentant du ministère chargé de la culture,
- un représentant du ministère chargé des finances,
- un représentant du ministère chargé de tourisme,
- un représentant du ministère chargé de l'enseignement supérieur,
- un représentant du ministère chargé de l'enfance,
- un représentant du ministère chargé d'éducation,
- un représentant du ministère chargé de la jeunesse,
- un représentant du ministère chargé de la coopération internationale,
- un représentant du conseil artistique du centre.

Les membres du conseil d'établissement sont désignés par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition des ministères et de structure concernés, et ce, pour une période de trois (3) ans renouvelable deux (2) fois au maximum.

Le directeur général peut inviter toute personne dont la compétence est reconnue dans les domaines culturels et artistiques pour assister à la réunion du conseil d'établissement, pour donner son avis sur l'une des questions inscrites à son ordre du jour.

Art. 9 - Le conseil d'établissement se réunit sur convocation du directeur général au moins une fois tous les trois (3) mois et chaque fois que nécessaire, pour examiner les questions inscrites à un ordre du jour fixé par le directeur général et communiqué au moins dix (10) jours avant la date de la réunion à tous les membres du conseil et au ministère chargé de la culture. L'ordre du jour doit être accompagné par tous les documents relatifs aux sujets qui seront étudiés par le conseil.

Ces documents sont également transmis dans les mêmes délais au contrôleur d'Etat qui assiste aux réunions du conseil en qualité d'observateur. Il donne son avis et peut, le cas échéant, formuler ses réserves sur toutes les questions en rapport avec le respect des lois et la réglementation régissant le centre et concernant toutes les questions ayant un impact financier sur le centre. Les observations et les réserves du contrôleur d'Etat sont obligatoirement consignés dans le procès-verbal de la réunion.

Le conseil ne peut valablement se réunir qu'en présence de la majorité de ses membres. A défaut du quorum, le conseil se réunit valablement une deuxième fois dans les quinze (15) jours qui suivent, et ce, quel que soit le nombre des membres présents.

Le conseil d'établissement émet ses avis à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, la voix de président est prépondérante.

Le conseil ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

Art. 10 - Les procès-verbaux des réunions des conseils doivent être établis dans les dix (10) jours qui suivent la réunion du conseil et les procès-verbaux dans leur version définitive sont consignés dans un registre spécial signé par le directeur général et un membre du conseil d'établissement et tenu au siège social du centre.

Les questions qui requièrent d'autres procédures d'approbation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, sont obligatoirement mentionnées dans les procès-verbaux et présentées au ministère chargé de la culture pour décision.

Le directeur général désigne l'un des cadres du centre pour assurer le secrétariat du conseil.

Art. 11 - Les questions suivantes sont incluses obligatoirement en tant que points permanents de l'ordre du jour du conseil d'établissement :

- le suivi de l'exécution des recommandations précédentes du conseil d'établissement,
- le suivi du fonctionnement du centre, de l'évolution de sa situation et de l'avancement de l'exécution de son budget, sur la base d'un tableau de bord élaboré par le directeur général du centre,
- le suivi de l'exécution des marchés en se référant à deux états élaborés par le directeur général dont le premier porte sur les marchés accusant un retard ou faisant l'objet d'un différend ou dont les dossiers de règlement définitif n'ont pas été approuvés. Le second porte sur les marchés conclus conformément au décret gouvernemental régissant les marchés publics,
- les mesures prises pour remédier aux insuffisances citées dans le rapport du réviseur des comptes et des rapports des organes de l'audit interne et du contrôle externe,

Une note détaillée est obligatoirement communiquée aux membres du conseil d'établissement ainsi qu'au contrôleur d'Etat et comprend notamment les points suivants avant leur entrée en vigueur :

- les nominations éventuelles aux emplois fonctionnels,

- les augmentations des salaires, des indemnités, des avantages pécuniaires ou en nature, à octroyer dans le cadre de la réglementation en vigueur,

- le programme annuel de recrutement et un rapport périodique concernant son exécution,

- les programmes d'investissement et les schémas de financement y afférents.

Les membres du conseil d'établissement peuvent, dans l'accomplissement de leurs missions, demander la communication de tous les documents nécessaires.

Art. 12 - Le contrat-objectifs est soumis au conseil d'établissement au plus tard avant la fin du mois d'octobre de la première année de la période du plan de développement.

Le budget prévisionnel de fonctionnement et d'investissement et les schémas de financement des projets d'investissement et les états financiers sont soumis au conseil d'établissement dans les délais prévus par les articles 18 et 19 du présent décret gouvernemental.

Art. 13 - Les membres du conseil d'établissement ne peuvent déléguer leurs attributions qu'aux membres du conseil d'établissement. Ils ne peuvent s'absenter des réunions du conseil ou recourir à la délégation qu'en cas d'empêchement, et ce, dans la limite de deux (2) fois par an. Le président du conseil d'établissement doit en informer le ministère chargé de la culture dans les dix (10) jours qui suivent la réunion du conseil.

Section III - Le conseil artistique

Art. 14 - Le conseil artistique est un organe consultatif qui assiste le directeur général dans l'élaboration des programmes d'action du centre dans le domaine des arts de la marionnette et les arts en relation.

Le conseil artistique est chargé, notamment de ce qui suit :

- étudier, émettre son avis et évaluer les programmes d'action du centre dans les domaines de production, de promotion et de formation,

- présenter les propositions et les conceptions visant à améliorer la qualité des œuvres artistiques du centre et à développer les moyens de son travail,

- étudier et préposer les programmes de coopération dans les domaines artistiques en relation avec les arts de la marionnette avec les établissements œuvrant dans le domaine d'activité du centre au niveau national et international,

- présenter les propositions et les conceptions visant à promouvoir des arts de la marionnette,

- examiner toute question liée au travail théâtral et dramatique qui lui est soumis par le directeur général du centre ou l'autorité de tutelle.

Le conseil artistique élabore un rapport annuel sur ses activités et il le transmet au directeur général du centre et à l'autorité de tutelle.

Le conseil artistique peut proposer la création des commissions artistiques spécialisées qui émettent leur avis sur des questions précises qui leur en transmis par le président du conseil.

Les commissions susvisés au paragraphe précédent du présent article sont créées par décision du directeur général du centre.

Art. 15 - Le conseil artistique qui est présidé par le directeur général du centre, se compose comme suit :

- un représentant du ministère chargé de la culture : membre,

- trois (3) personnalités dont la compétence et l'excellence est reconnue dans le domaine des arts de la marionnette : membres,

- trois (3) représentants des structures et des organismes professionnels œuvrant dans les domaines artistiques : membres,

- deux (2) personnalités culturelles œuvrant dans le domaine de la culture et des arts : membres.

Les membres du conseil artistique sont désignés par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition de directeur général du centre, et ce, pour une période de trois (3) ans renouvelable deux (2) fois au maximum.

Les représentants des structures et des organismes professionnels sont désignés sur proposition des structures et des organisations concernés.

Le directeur général charge un cadre du centre pour assurer le secrétariat du conseil artistique.

Assistent aux réunions du conseil artistique, les responsables de gestion des structures chargées des questions culturelles et artistiques au centre. Le président du conseil peut inviter toute personne dont la compétence est reconnue dans les domaines de création théâtrale et dramatique, pour assister aux réunions du conseil artistique et donner son avis sur l'une des questions inscrites à l'ordre du jour.

Art. 16 - Le conseil artistique se réunit sur convocation de son président au moins une fois par an et chaque fois que nécessaire, pour examiner les questions inscrites à un ordre du jour fixé par le président du conseil artistique et communiqué au moins vingt (20) jours avant la date de la réunion à tous les membres du conseil et au ministère chargé de la culture. L'ordre du jour doit être accompagné par tous les documents relatifs aux sujets qui seront étudiés par le conseil.

Le conseil artistique ne peut valablement se réunir qu'en présence de la majorité de ses membres. A défaut du quorum, le conseil se réunit valablement une deuxième fois dans une semaine à partir de délai fixé pour la première réunion, et ce, quel que soit le nombre des membres présents.

Le conseil artistique émet ses avis à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, la voix président est prépondérante.

Les membres de conseil artistique ne peuvent pas émettre leur avis sur les œuvres dont ils ont participé directement à leur élaboration.

Chapitre III

Organisation financière

Section I - Les recettes

Art. 17 - Les recettes du centre proviennent de :

- des revenus des représentations, des programmes d'animation et des manifestations artistiques et culturelles organisés par le centre,
- des revenus de l'exploitation des salles de représentations et des matériels techniques,
- des revenus des services de formation, stages et recyclage présentés par le centre,
- des recettes provenant de l'exploitation des œuvres et des produits du centre,
- des recettes de sponsorisation et de parrainage relatives aux activités du centre,
- des subventions, des dons, des legs et de mécénat accordés au centre conformément à la législation et la réglementation en vigueur,
- les intérêts des placements financiers,
- des subventions allouées par l'Etat, le cas échéant, dans le cadre du budget du ministère chargé de la culture,
- toutes les autres recettes qui peuvent y revenir conformément à la législation en vigueur.

Section II- Les comptes

Art. 18 - Le directeur général arrête les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement et les soumet à l'avis du conseil d'établissement au plus tard la fin du mois de août de chaque année.

Les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement sont approuvés par décision du ministre chargé de la culture, et ce, conformément à la réglementation en vigueur.

Ces budgets doivent faire ressortir séparément :

A- En recettes :

Les recettes du centre, telles que définies par l'article 17 du présent décret gouvernemental.

B- En dépenses :

- les dépenses de fonctionnement.
- les dépenses d'investissement.
- toutes les autres dépenses entrant dans le cadre des missions du centre.

Art. 19 - La comptabilité du centre est tenue conformément aux règles régissant la comptabilité commerciale.

Le directeur général arrête les états financiers et les soumet à l'avis du conseil d'établissement dans un délai ne dépassant pas trois mois à partir de la date de clôture de l'exercice comptable.

Les états financiers sont approuvés par décision du ministre chargé de la culture conformément à la réglementation en vigueur.

Chapitre IV

Tutelle de l'Etat

Art. 20 - La tutelle du centre consiste en l'exercice par l'Etat, par l'intermédiaire du ministère chargé de la culture, des attributions suivantes :

- le suivi des opérations de gestion et de fonctionnement du centre en ce qui concerne notamment leur respect de la législation et de la réglementation en vigueur,
- l'approbation des contrats-objectifs et le suivi de leur exécution,
- l'approbation des budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le suivi de leur exécution,
- l'approbation des états financiers,
- l'approbation des procès-verbaux du conseil d'établissement,
- l'approbation des régimes de rémunération et des augmentations salariales,

- l'approbation des conventions d'arbitrage et des clauses arbitrales et des transactions réglant les différends conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Et d'une manière générale, sont soumis à l'approbation du ministère chargé de la culture, les actes de gestion soumis à l'approbation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 21 - Le ministère chargé de la culture assure également, l'examen des questions suivantes :

- le statut particulier des agents du centre,
- les tableaux de classification des emplois,
- le régime de rémunération,
- l'organigramme,
- les conditions de nomination aux emplois fonctionnels,
- la loi des cadres et les programmes de recrutement et les modalités de leur application,
- les augmentations salariales,
- la classification du centre.

Les données ainsi que les données et indicateurs spécifiques que le centre est tenu de faire parvenir au ministère chargé de la tutelle sectorielle dans le cadre de son rôle de suivi, sont fixées par décision du ministre chargé de la culture, cette décision fixe également la périodicité de transmission.

Art. 22 - Le centre communique au ministère chargé de la culture, pour approbation ou suivi, les documents ci-après :

- les contrats-objectifs et les rapports annuels d'avancement de leur exécution,
- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et les schémas de financement des projets d'investissement,
- les états financiers,
- les rapports annuels d'activité,
- les rapports de certification légale des comptes et les rapports de contrôle interne,
- les procès-verbaux du conseil d'établissement.
- les états de la situation des liquidités à la fin de chaque mois,
- des données spécifiques.

Ces documents doivent être communiqués dans un délai maximum de quinze (15) jours à partir des dates respectives de leur élaboration.

Art. 23 - Les actes d'approbation par le ministère chargé de la culture sont accomplis dans les délais suivants :

- dans un délai maximum de trois (3) mois à partir de la date de transmission fixée par l'article 19 du décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002 susvisé, pour les contrats-objectifs,

- avant la fin de l'année pour les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et les rapports de suivi annuel d'exécution des contrats-objectifs,

- dans un délai maximum d'un mois de la date de transmission des procès-verbaux du conseil d'établissement fixée par l'article 19 du décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002 susvisé.

- dans un délai d'un mois de la date de transmission fixée par l'article 19 du décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002 susvisé, pour les rapports des réviseurs des comptes et les états financiers.

Le silence du ministère chargé de la culture après expiration des délais précités, est considéré approbation tacite des documents cités aux paragraphes précédents du présent article.

Les contrats-objectifs cités au premier paragraphe du présent article sont approuvés par leur signature par le ministre chargé de la culture et le directeur général du centre conformément à la réglementation en vigueur.

Les documents cités aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article sont approuvés par décision du ministre chargé de la culture.

Art. 24 - Le centre communique à la présidence du gouvernement et au ministère des finances les documents suivants :

- les contrats-objectifs, les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et les schémas de financement des projets d'investissement dans un délai maximum de trois (3) mois à partir de la date de leur approbation par l'autorité de tutelle dans les délais prévus,

- les rapports des réviseurs des comptes et les états financiers dans un délai maximum de quinze (15) jours au maximum à partir de la date de leur approbation conformément à la réglementation en vigueur,

- les états de la situation des liquidités à la fin de chaque mois dans un délai de quinze (15) jours au maximum du mois suivant.

Art. 25 - Le centre communique au ministère chargé du développement, de l'investissement et de la coopération internationale les contrats-objectifs et les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement, ainsi que les schémas de financement des projets d'investissement après leur approbation, et ce, dans un délai maximum de trois (3) mois à partir de la date leur approbation par l'autorité de tutelle dans les délais prévus.

Art. 26 - En plus des données spécifiques citées dans l'article 22 du présent décret gouvernemental, le centre communique directement à la présidence du gouvernement des informations périodiques dans un délai ne dépassant pas la semaine après la fin du mois pour les informations mensuelles, la fin du mois de juillet et du mois de janvier pour les informations semestrielles et la fin du mois de janvier de l'année suivante pour les informations annuelles à l'exclusion des états financiers qui doivent être communiqués dans les délais de leur approbation indiqués ci-dessus.

Ces informations comprennent obligatoirement les données municipales suivantes :

- les données mensuelles : l'état de liquidité, l'effectif, la masse salariale, les recrutements et les départs par situation administrative,

- les données semestrielles : l'endettement, les créances selon les échéances et les nominations aux emplois fonctionnels,

- les données annuelles : les recettes, les charges d'exploitation et le résultat d'exploitation, les tableaux des emplois et des ressources, le tableau des investissements, le porte-feuille des participations, l'effectif, les recrutements et les départs d'agents par situation administrative, la masse salariale, le budget du fonds social et ses emplois et le bilan social.

Art. 27 - Sont désignés auprès du centre un contrôleur d'Etat et un réviseur des comptes qui exercent leurs attributions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Chapitre V

Dispositions finales

Art. 28 - Tous les fonds et les biens meubles ou fonciers mis à la disposition de la structure publique "centre des arts de la marionnette" sont transférés à l'établissement "le centre national des arts de la marionnette" qui remplace ladite structure quant à la prise en charge de ses droits et obligations y compris envers les agents relevant de cette structure.

Art. 29 - Un comptable public est désigné pour assurer les opérations comptables et financières relatives au transfert des engagements entre "centre des arts de la marionnette" et "le centre national des arts de la marionnette" et pour exécuter les engagements découlant de l'établissement résolu.

Art. 30 - En cas de dissolution du centre, ses biens seront restitués à l'Etat, qui exécutera les engagements contractés par le centre et ce, conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 31 - Le ministre des affaires culturelles et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 avril 2018.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Pour Contreseing
Le ministre des finances

Mouhamed Ridha

Chalghoum

Le ministre des affaires
culturelles

Mohamed Zine El Abidine

Par décret gouvernemental n° 2018-383 du 20 avril 2018.

Monsieur Chaker Chikhi, conseiller culturel en chef, est nommé chargé de mission au cabinet du ministre des affaires culturelles, à compter du 28 février 2018.

Par arrêté du ministre des affaires culturelles du 27 avril 2018.

Sont désignés membres du conseil d'établissement du théâtre national pour une durée de trois ans renouvelable une seule fois :

- Monsieur Mohamed Najib Bedheifi membre représentant le ministère des affaires culturelles,

- Monsieur Ali Msabha membre représentant le ministère des affaires culturelles,

- Madame Asma Hafsaoui membre représentant le ministère des finances,

- Madame Hajer Chalwati membre représentant le ministère du développement, de l'investissement et de la coopération internationale,

- Monsieur Sami Nasri en sa qualité de personnalité qualifiée dans le domaine des arts dramatiques,

- Monsieur Slim Sanhaji en sa qualité de personnalité qualifiée dans le domaine des arts dramatiques,

- Monsieur Hsan Elmouadhen en sa qualité de personnalité culturelle,

- Monsieur Moaez Dhaouadi en sa qualité représentant du personnel permanent du théâtre national.

Par arrêté du ministre du transport du 2 avril 2018.

Monsieur Aref Alouane, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de directeur du développement administratif et des systèmes d'information à la direction générale du développement administratif et des systèmes d'information et du transport intelligent au ministère du transport.

Par arrêté du ministre du transport du 2 avril 2018.

Monsieur Ali Laabidi, colonel, est chargé des fonctions de chef de bureau d'études et de coordination de recherche et de sauvetage à la direction générale de l'aviation civile au ministère du transport.

En application des dispositions de l'article 12 du décret n° 2009-3333 du 2 novembre 2009, l'intéressé bénéficie des avantages et fonction d'un directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre du transport du 2 avril 2018.

Monsieur Adel Berzouga, analyste en chef, est chargé des fonctions de directeur du transport aérien à la direction générale de l'aviation civile au ministère du transport.

Par arrêté du ministre du transport du 2 avril 2018.

Monsieur Jamel Loubiri, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de sous-directeur des systèmes d'information et de l'exploitation à la direction générale du développement administratif et des systèmes d'information et du transport intelligent au ministère du transport.

Par arrêté du ministre du transport du 2 avril 2018.

Monsieur Hichem Mjid, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de sous-directeur du développement administratif à la direction générale du développement administratif et des systèmes d'information et du transport intelligent au ministère du transport.

Par arrêté du ministre du transport du 2 avril 2018.

Monsieur Bassem Mansour Lakhal, administrateur conseiller, est chargé des fonctions d'inspecteur principal du transport à l'inspection générale du ministère du transport.

En application des dispositions de l'article 6 du décret n° 2014-410 du 16 janvier 2014, l'intéressé ayant rang et avantages de sous-directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre du transport du 2 avril 2018.

Madame Meriam Ben Zid née Bokri, ingénieur principal, est chargée des fonctions de chef de service de planification et de programmation à la direction générale de la stratégie et des établissements et entreprises publics au ministère du transport.

Par arrêté du ministre du transport du 2 avril 2018.

Madame Arbia Ayari née Ben Hadj Ammar, gestionnaire de documents et d'archives, est chargée des fonctions de chef de service des archives courantes et intermédiaires à la direction générale des affaires juridiques, du contentieux et de la gestion des documents et des archives au ministère du transport.

**MINISTERE DES AFFAIRES
DE LA JEUNESSE ET DU SPORT****Par décret gouvernemental n° 2018-384 du 20 avril 2018.**

Madame Kaouther Hedhli épouse Ben Ammar, administrateur en chef, est nommée chargée de mission au cabinet de la ministre des affaires de la jeunesse et du sport, à compter du 1^{er} janvier 2018.

Par décret gouvernemental n° 2018-385 du 20 avril 2018.

Monsieur Zied Selmi est nommé chargé de mission au cabinet de la ministre des affaires de la jeunesse et du sport à compter du 1^{er} mars 2018.

Par décret gouvernemental n° 2018-386 du 20 avril 2018.

Monsieur Hafsi Bedhioufi, maître de conférences, est nommé chargé de mission au cabinet de la ministre des affaires de la jeunesse et du sport à compter du 13 février 2018.

Par décret gouvernemental n° 2018-387 du 20 avril 2018.

Madame Kaouther Hedhli épouse Ben Ammar, administrateur en chef, est nommée chef de cabinet de la ministre des affaires de la jeunesse et du sport, à compter du 1^{er} mars 2018.

Par décret gouvernemental n° 2018-388 du 20 avril 2018.

Est mis fin à la nomination de Monsieur Achref Barbouche en qualité de chargé de mission au cabinet de la ministre des affaires de la jeunesse et du sport, à compter du 1^{er} février 2018.

Par décret gouvernemental n° 2018-389 du 20 avril 2018.

Est mis fin à la nomination de Monsieur Khaled Meddeb Hamrouni, administrateur général, en qualité de chargé de mission au cabinet de la ministre des affaires de la jeunesse et du sport, à compter du 15 février 2018.

Par décret gouvernemental n° 2018-390 du 20 avril 2018.

Est mis fin à la nomination de Monsieur Taoufik Abbes, inspecteur central des services financiers, en qualité de chargé de mission au cabinet de la ministre des affaires de la jeunesse et du sport, à compter du 29 janvier 2018.

Par décret gouvernemental n° 2018-391 du 20 avril 2018.

Est mis fin à la nomination de Monsieur Taoufik Abbes, inspecteur central des services financiers, en qualité de chef de cabinet de la ministre des affaires de la jeunesse et du sport, à compter du 29 janvier 2018.

Par décret gouvernemental n° 2018-392 du 20 avril 2018.

Est mis fin à la nomination de Madame Amel Adouani, professeur principal émérite de la jeunesse et de l'enfance, en qualité d'attaché au cabinet de la ministre des affaires de la jeunesse et du sport, à compter du 21 février 2018.

**MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES**

Par décret gouvernemental n° 2018-393 du 20 avril 2018.

Monsieur Taieb Nefzi, administrateur en chef des domaines de l'Etat et des affaires foncières, est chargé des fonctions de directeur général de l'acquisition et de la délimitation au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par décret gouvernemental n° 2018-394 du 20 avril 2018.

Monsieur Sahbi Zaghdoud, ingénieur général, est chargé des fonctions de directeur régional des domaines de l'Etat et des affaires foncières de Gabès au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

En application de l'article 2 du décret n° 2011-1017 du 21 juillet 2011, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur général d'administration centrale.